



PUTUSAN

Nomor 269/Pdt.G/2025/PN Bdg

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Persidangan Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SALEH ACHMAD HAIDARAH, berkedudukan di Jalan S. Kapuas, Nomor 4, RT 06, RW 07, Kedunglumbu, Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Novel Muhammad Bisyr S.H., dan Raden Azhari Setiadi S.H., M.H, Advokat dan atau Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum F&P Law Practice, beralamat di Ruko Orchard Walk, Blok C 19, Bogor Nirwana Residence, Kota Bogor, Jawa Barat 16135, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Mei 2025;
Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

Lawan:

1. EUIS AISYAH, bertempat tinggal di Jalan Pasir Impun, RT 003, RW 001, Kelurahan Pasir Impun, Kecamatan Mandala Jati Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
2. PUPU PURNAMA, bertempat tinggal di Jalan Pasir Impun Barat RT 003 RW 010, Kelurahan Karang Pamulang, Kecamatan Mandala Jati, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;
3. ASEP SETIAWAN, bertempat tinggal di Jalan Durma I, Nomor 23, RT 02, RW 09, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;
4. YUSTI MARIANA, S.H., bertempat tinggal di Komplek Kopo Permai I, Blok A-18, Cluster, Sukamenak, Margahayu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat ;
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV;
5. KELURAHAN CIGENDING, berkedudukan di Jalan Cikoang, Nomor 111, Kelurahan Cigending, Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung, Jawa Barat;
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V;

Halaman 1 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2025/PN Bdg



6. BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDUNG, berkedudukan di
Jalan Wastukencana, Nomor 2, Kelurahan Tamansari,
Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat;
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VI;
7. KANTOR AGRARIA DAN PERTANAHAN (ATR BPN) Kota Bandung,
berkedudukan di Jalan Soekarno-Hata, Nomor 586, Kelurahan
Sekejati, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat;
Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT;
Pengadilan Negeri tersebut,
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah membaca mendengar keterangan kedua belah pihak yang
berpekara, membaca bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;
Setelah melakukan pemeriksaan setempat dilokasi tanah objek
sengketa;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 Juni 2025, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 18 Juni 2025, dengan Register Perkara Nomor 269/Pdt.G/2025/PN Bdg, telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa PENGGUGAT adalah PEMILIK Sah dari dua (2) Sertifikat Yang berlokasi Jalan A.H Nasution Nomor 47 (semula Jalan Raya Ujung Berung Nomor 47) RT 001 RW 01, Kelurahan Cigending, Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung yaitu :
Sertifikat Hak Milik Nomor 78/Kel.Cigending dengan Luas 370 M2 atas nama Saleh Achmad Haidarah incasu PENGGUGAT dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Saleh Achmad Haidarah
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Raya A.H Nasution
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Insinyur Benny Sulaiman
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Hj Eulis Sudiani;dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2429 /Kel. Cigending Luas 177 m2 atas nama Saleh Achmad Haidarah (alias Saleh Achmad Haidarah orang

Halaman 2 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama) incasu PENGGUGAT dengan batas- batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah PT Cipaganti Dreamland
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Saleh Achmad Haidarah
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Riky Rakian
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Hj Eulis Sudiani

Yang kedua sertifikat tersebut adalah satu hamparan dan di miliki PENGGUGAT sejak Tahun 2005.

2. Bahwa berdasarkan data diatas PENGGUGAT memiliki hak untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas Perbuatan yang dilakukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang dengan sengaja Menghancurkan Bangunan Rumah dan melakukan Penguasaan Tanah Tanpa Hak Kepemilikan, serta TERGUGAT III, TERGUGAT IV, Tergugat V, Tergugat VI serta Turut Tergugat.
3. Bahwa sertifikat Hak Milik Nomor 78/Kel.Cigending Luas 370 M2 atas nama Pemegang HAK Saleh Achmad Haidarah yang sah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kota Bandung sebelumnya tercatat atas nama Neni Setiani, Suparman Ganda Somantri, HJ Entin Kartini, Dra Kokom Komariah, Nunung Soliah, B.SW, Yatie (yeti) Sofiati berdasarkan akta jual beli nomor 77/2005 tanggal 25/05/2005 yang dibuat oleh Notaris Mumuh Muhsin Wiramihardja, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah .
4. Bahwa Sertifikat Hak Milik nomor 2429 /Kel. Cigending Luas 177 m2 atas nama pemegang HAK Saleh Achmad Haidarah (alias Saleh Achmad Haidarah) yang sah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kota Bandung, Perolehan berdasarkan Akta Jual Beli tgl 12-04-2005 no 77/2005. Drs Dadan Haeri Gurataman, Camat/PPAT dengan daerah kerja wilayah Kecamatan Ujung Berung.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ("PP 24/1997"), seluruh tanah tersebut ADALAH MILIK PENGGUGAT sejak di terbitkannya Sertifikat Hak Milik

Pasal 32 ayat (1) PP 24/1997:

"Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang

Halaman 3 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2025/PN Bdg



termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan."

II. FAKTA HUKUM

6. Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2024 TERGUGAT II dengan sengaja melakukan kerusakan dan menghancurkan Bangunan Rumah serta menguasai Tanah Milik PENGGUGAT tanpa Sepengetahuan PENGGUGAT ;
7. Bahwa PENGGUGAT Mengetahui Bangunan Rumah telah di hancurkan dan dikuasai oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II sekitar awal bulan Januari 2025,
8. Bahwa Tanpa Sepengetahuan Penggugat dimana TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan sengaja dan beritikad buruk pada bulan April tahun 2022 telah menjual Tanah milik PENGGUGAT kepada Saudara ASEP SETIAWAN TERGUGAT III, dengan Perjanjian Perikatan Jual Beli yang di buat oleh TERGUGAT IV Notaris dan PPAT YUSTI MARIANA, S.H beralamat terakhir di Komplek Kopo Permai I Blok A-18 Cluster, Sukamenak, Margahayu, Kabupaten Bandung.
9. Bahwa Tanpa sepengetahuan Penggugat, TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan sengaja memanipulasi data untuk merubah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang SPPT PBB dengan NOP. 32.73.120.006.010-0069.0 atas nama Neni Setiani salah satu Pemilik Sebelumnya sertifikat Hak Milik Nomor 78/Kel.Cigending menjadi atas nama TERGUGAT I ;
10. Bahwa hal tersebut dilakukan oleh Pihak TERGUGAT I dan TERGUGAT II dari tahun 2022 dengan dasar surat yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Cigending Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung TERGUGAT V yaitu Surat Keterangan no. PD.02.04/063.b/kel.Cgd/V/2022 tertanggal 31 Mei 2022;
11. Bahwa Pihak Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bandung TERGUGAT VI melakukan perubahan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang SPPT PBB dengan NOP .32.73.120.006.010-0069.0 atas nama Neni Setiani menjadi atas nama TERGUGAT I adalah tanpa dasar peralihan ataupun atas dasar lain yang sah yang mengakibatkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang SPPT PBB itu digunakan untuk memanipulasi Masyarakat Sekitar Tanah dan Bangunan PENGGUGAT

Halaman 4 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2025/PN Bdg



dan kemudian menguasai Tanah dan Merobohkan Bangunan milik PENGGUGAT.

12. Bahwa dengan uraian tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Turut Tergugat untuk mematuhi putusan perkara ini.

III. PERBUATAN MELAWAN HUKUM PARA TERGUGAT

A. BAHWA PARA TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PENGGUGAT ATAS PERBUATAN TERGUGAT I TERGUGAT II TERGUGAT III TERGUGAT IV DAN TERGUGAT V SEHINGGA MENIMBULKAN KERUGIAN MATERIL MAUPUN IMMATERIL YANG DIDERITA OLEH PENGGUGAT

13. Bahwa tindakan Para Tergugat dalam melaksanakan amar Putusan Pertama merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHP, adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam suatu perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) adalah sebagai berikut:

1. Adanya Perbuatan Melawan Hukum;
2. Adanya Kesalahan;
3. Adanya Kerugian Yang Ditimbulkan; dan
4. Adanya Hubungan Kausalitas.

14. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1365 KUHP di atas, maka Penggugat selanjutnya akan menguraikan secara rinci dan sistematis seluruh unsur-unsur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang telah dilakukan oleh Para Tergugat.

15. Bahwa sebelum PENGGUGAT menguraikan unsur a quo, terlebih dahulu PENGGUGAT akan menjelaskan esensi dari perbuatan melawan hukum, secara historis menurut Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919 W.10365; N.J. 1919, blz.161, di definisikan sebagai "Onrechtmatig is niet slechts wat strijdig is met de wet, maar ook wat strijdig is met de goede zeden of de maatschappelijke betamelijkheid" yang terjemahannya kedalam bahasa Indonesia memiliki arti "melanggar hukum adalah tidak hanya apa yang bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga apa yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik atau dengan kepantasan dalam Masyarakat", sehingga perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) tidak hanya terbatas pada pelanggaran hukum tertulis saja, melainkan termasuk kedalam kehidupan bermasyarakat, prinsip, asas, kesusilaan, corak agama,

Halaman 5 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2025/PN Bdg



sopan santun, dan kepatutan. Selanjutnya, agar pembahasan pada unsur ini dapat dilakukan secara komprehensif, maka PENGUGAT akan menguraikan satu-persatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat.

16. Bahwa M. A. Moegini Djodiodirdjo dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum" berpendapat suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, bertentangan dengan kesusilaan, atau bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.

1. Adanya Perbuatan Melawan Hukum

Bahwa TERGUGAT II telah melakukan Perusakan dan Menghancurkan bangunan Rumah serta menguasai Tanah tanpa hak kepemilikan karena Tanah Tersebut adalah milik PENGUGAT berdasarkan Sertifikat Hak milik Nomor 78/Kel.Cigending Luas 370 M2 atas nama Saleh Achmad Haidarah dengan batas- batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Saleh Achmad Haidarah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Raya A.H Nasution
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Insinyur Benny Sulaiman
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Hj Eulis Sudiani dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2429 /Kel.Cigending Luas 177 m2 atas nama Saleh Achmad Haidaroh alias (Saleh Achmad Haidarah orang yang sama) Sejak Tahun 2005 ; dengan batas- batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah PT Cipaganti Dreamland
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Saleh Achmad Haidarah
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Riky Rakian
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Hj Eulis Sudiani

17. Bahwa Hubungan Hukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan sengaja memanipulasi dan merubah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang SPPT PBB dengan NOP .32.73.120.006.010-0069.0 yang berlokasi Obyek Pajak Jalan Raya Ujung Berung Nomor 47 (saat ini JL.

Halaman 6 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.H Nasution Nomor 47) RT 001 RW 01, Kel. Cigending, Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung atas nama Neni Setiani salah satu Pemilik Sebelumnya sertifikat Hak Milik Nomor 78/Kel.Cigending sebelum di beli PENGUGAT menjadi atas nama TERGUGAT I

18. Bahwa selain itu TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah menjual Tanah milik PENGUGAT kepada TERGUGAT III yang saat ini telah berdiri sebuah bangunan dan di kuasai oleh TERGUGAT III;

2. Adanya Kesalahan

19. Bahwa Dr. Munir Fuadi, S.H., M.H., LL.M., dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)" telah menjelaskan unsur kesalahan (schuld) dalam perbuatan melawan hukum pada pokoknya terbagi menjadi 2 (dua), yaitu unsur kesengajaan atau unsur kelalaian. Dalam hukum perdata, baik kesalahan yang didasari oleh kesengajaan ataupun kelalaian memiliki akibat hukum yang sama, yaitu tetap bertanggung jawab mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan dari perbuatan melawan hukum, sehingga selama Para Tergugat terbukti melakukan kesalahan dalam perkara a qua, maka Para Tergugat tetap berkewajiban untuk mengganti seluruh kerugian yang diderita PENGUGAT.

20. Bahwa menurut Prof. Satjipto Rahardjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, dan kemanfaatan sosial. Berangkat dari doktrin tersebut, maka seharusnya seluruh penegakan hukum dilakukan secara objektif dengan memperhatikan seluruh hak-hak pihak lain yang beritikad baik

21. Bahwa menurut Rosa Agustina dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum", apabila seseorang pada waktu melakukan perbuatan melawan hukum itu tahu betul perbuatannya akan berakibat suatu keadaan tertentu yang merugikan pihak lain maka dikatakan bahwa pada umumnya seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Syarat untuk dapat dikatakan, bahwa seseorang tahu betul akan adanya akibat itu, ialah bahwa seorang itu tahu hal adanya keadaan-keadaan sekitar perbuatannya yang tertentu itu, yaitu keadaan-keadaan yang menyebabkan kemungkinan akibat itu akan terjadi.

Halaman 7 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Adanya Kesalahan yang dilakukan oleh TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI
22. Bahwa secara sengaja perbuatan TERGUGAT IV membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 08, tertanggal 12 April 2022 antara TERGUGAT I dan TERGUGAT III dimana OBYEK YANG DI JUAL BELIKAN TERLETAK DI TANAH MILIK PENGGUGAT yaitu pada lokasi sertifikat Hak Milik Nomor 78/Kel.Cigending Luas 370 M2 atas nama Pemegang HAK Saleh Achmad Haidarah.
23. Bahwa Notaris / PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) harus melakukan pengecekan terhadap objek jual beli. Pengecekan ini bertujuan untuk memastikan keabsahan dan kebenaran data terkait tanah atau properti yang akan dialihkan haknya,
24. Bahwa Secara sengaja atau lalai Perbuatan TERGUGAT V yang telah membuat dan mengeluarkan Surat Keterangan No. PD.02.04/063.b/ kel.Cgd/V/2022 tertanggal 31 mei 2022 yang isi dalam surat tersebut menyampaikan bahwa tanah PENGGUGAT adalah tanah adat dimana selanjutnya surat tersebut di salahgunakan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
25. Bahwa secara sengaja atau lalai Perbuatan TERGUGAT VI yang telah merubah SPPT PBB dengan NOP. 32.73.120.006.010-0069.0 atas nama Neni Setiani salah satu pemilik sebelumnya nya sertifikat Hak Milik Nomor 78/Kel.Cigending dimana lokasi objek Tanah adalah di lokasi sertifikat Hak Milik Nomor 78/Kel.Cigending yaitu Jalan Raya Ujung berung Nomor 47 yang sekarang berubah menjadi JL. A.H Nasution Nomor 47 RT 001 RW 01, Kelurahan Cigending, Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung dan kemudian mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang SPPT PBB tersebut atas nama EUIS AISYAH (TERGUGAT I) sehingga di salah gunakan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II.
3. Terdapat Kerugian Yang PENGGUGAT Derita:
BAHWA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN PARA TERGUGAT MENIMBULKAN KERUGIAN SECARA MATERIIL MAUPUN IMMATERII YANG DIDERITA OLEH PENGGUGAT,
26. Bahwa Pasal 1365 KUHPer menentukan kewajiban pelaku perbuatan melawan hukum untuk membayar ganti rugi, dalam gugatan perbuatan melawan hukum mengenal adanya 2 (dua) jenis kerugian yaitu (i).

Halaman 8 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian materiil dan (ii). kerugian immateriil, akibat perbuatan Para Tergugat yang menyalahgunakan hak orang (in casu: PENGUGAT).

27. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum Para TERGUGAT, secara materiil PENGUGAT mendasar pada Pasal 1365 KUHPdata dimana intinya menetapkan kewajiban hukum bagi pembuat kerugian untuk mengganti seluruh kerugian materiil yang ditimbulkan karena perbuatannya, maka berdasarkan perhitungan PENGUGAT sudah selayaknya Para Tergugat memberikan ganti kerugian sebesar Rp.4.000.000.000 (empat Milyar rupiah) atas Perbuatan Para Tergugat mengakibatkan Perusakan Bangunan Rumah serta Penguasaan Tanah milik PENGUGAT;

28. Bahwa kerugian secara immateriil tidak tertera, kerugian immateriil sulit dihitung namun demi memberikan kepastian hukum berkenaan diajukan gugatan ini kerugian immateriil yang diderita oleh PENGUGAT jika dinilai dalam bentuk uang adalah sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);

29. Bahwa dikarenakan seluruh perbuatan melawan hukum dan kesalahan yang dilakukan Para Tergugat baik itu atas dasar kesengajaan maupun kelalaian mengakibatkan kerugian sebagaimana dimaksud dalam poin 27 (dua puluh tujuh) Gugatan ini, maka dengan ini PENGUGAT meminta pertanggungjawaban berupa ganti rugi kepada Para Tergugat secara tanggung renteng.

4. Adanya Hubungan Kausalitas

BAHWA KERUGIAN YANG DIDERITA PENGUGAT BAIK MATERIIL MAUPUN IMMATERIL MEMILIKI HUBUNGAN KAUSALITAS DENGAN KESALAHAN YANG DILAKUKAN PARA TERGUGAT.

30. Bahwa J. Von Kries mengemukakan teori untuk menentukan adanya hubungan kausalitas antara tiap-tiap kesalahan yang dilakukan Para Tergugat dengan kerugian yang diderita Pengugat. Teori ini biasa dikenal dengan teori adequate atau adequate veroorzaking yaitu hubungan kausalitas timbul apabila musabab dari suatu kejadian berasal dari tindakan yang dalam keadaan normal dapat menimbulkan akibat atau kejadian yang dilarang;

31. Bahwa kerugian yang dialami oleh PENGUGAT sebagaimana telah diuraikan pada Point 3 (adanya Kerugian) Gugatan ini merupakan akibat langsung (direct cause) dari tindakan kesalahan Para Tergugat, dengan

Halaman 9 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2025/PN Bdg



demikian terlihat hubungan sebab akibat (kausalitas) antara kerugian yang diderita oleh Penggugat dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat;

32. Bahwa dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum tidak mensyaratkan adanya hubungan hukum layaknya gugatan wanprestasi, melainkan hanya cukup dibuktikan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan Para Tergugat dengan kerugian yang diderita PENGGUGAT.

33. Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT, jelas dalil-dalil di gugatan ini sudah berdasarkan pada hukum, yang berlaku dengan dilengkapi bukti-bukti yang tidak terbantahkan. Karena itu sudah sepatutnya pula Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan berdasarkan kebenaran;

34. Bahwa gugatan ini didasarkan atas alat-alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 180 (1) HIR sehingga putusan dalam perkara ini dapat dinyatakan bisa dijalankan lebih dulu (serta merta) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali;

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka PENGGUGAT dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, dan TERGUGAT V, TERGUGAT VI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III untuk tidak menguasai dan Menempati Tanah milik Penggugat yang berlokasi di Jalan Jalan A.H Nasution Nomor 47 (semula Jalan Raya Ujung Berung Nomor 47) RT 001 RW 01, Kelurahan Cigending, Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 78/Kel.Cigending dengan Luas 370 M2 atas nama Saleh Achmad Haidarah incasu PENGGUGAT dengan batas- batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Saleh Achmad Haidarah

Halaman 10 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Raya A.H Nasution
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Insinyur Benny Sulaiman
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Hj Eulis Sudiani dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2429 Desa/Kel Cigending Luas 177 m2 atas nama Saleh Achmad Haidarah (alias Saleh Achmad Haidarah orang yang sama) incasu PENGGUGAT dengan batas- batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah PT Cipaganti Dreamland
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Saleh Achmad Haidarah
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Riky Rakian
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Hj Eulis Sudiani ;
4. Menghukum TERGUGAT VI untuk merubah nama Wajib pajak PBB dengan NOP 32.73.120.006.010-0069.0 menjadi atas nama PENGGUGAT Saleh Achmad Haidarah Pemilik Tanah Objek Pajak yang berlokasi di Jalan A.H Nasution Nomor 47 (semula Jalan Raya Ujung Berung Nomor 47) RT 001 RW 01, Kelurahan Cigending, Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung;
5. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI secara tanggung renteng untuk memulihkan tanah dan bangunan dan atau membayar segala kerugian yang dialami PENGGUGAT yakni sebesar Rp.4.000.000.000 (empat Milyar rupiah) secara kes dan seketika,
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian Immaterial sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah)
7. Menyatakan dan menetapkan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voanaad) meskipun ada upaya hukum banding, dan kasasi;
8. Menghukum Para TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi putusan perkara ini.
- Atau

Halaman 11 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2025/PN Bdg



Apabila Majelis Hakim yang memeriksa mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah datang menghadap kepersidangan Kuasa Hukumnya tersebut dan untuk kepentingan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, telah datang menghadap dipersidangan Kuasa hukumnya yang bernama Ebeneser Damanik, S.H., masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2025, tanggal 26 juli 2025, dan tanggal 10 September 2025, untuk kepentingan Tergugat V dan Tergugat VI, telah datang menghadap kepersidangan Kuasa Hukumnya yang bernama Santoso Lukman Arief, S.H., Puja Suryaningrat S.H., M.H., Arief Rahman Tahid S.H., Andina Aprilina Dewi Ruhansan, S.H., Intan Partiw, S.H., dan Rivan Lesandi Dartavan S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2025 dan tanggal 6 Oktober 2025 dan untuk kepentingan Turut Tergugat telah datang menghadap kepersidangan Kuasa Hukumnya yang bernama Jajang Nurjamil, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 juli 2025;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dr. Yopi Gunawan S.H., M.H., M.M, C.Med, Ctl, Advokat pada Pengadilan Negeri Bandung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 September 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Para Tergugat telah mengajukan Jawaban sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I dan Tergugat II,

DALAM EKSEPSI :

I. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

1. Bahwa gugatan a quo mendalilkan gugatannya dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan hubungan hukum antara Tergugat III dan IV dengan Penggugat tidak terjadi secara langsung, hanya berdasarkan Pencatatan Perjanjian Jual Beli / PPJB yang di lakukan oleh Tergugat IV pada tanggal 12 april 2022 berdasarkan akta

Halaman 12 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPJB Nomor 08 antara Tergugat III sebagai Calon Pembeli dengan Tergugat I sebagai Penjual terhadap Sebidang Tanah Milik Adat Persil 248, Kohir Nomor 376 yang terletak di Jl A.H. Nasution, Bandung $\pm 350\text{M}^2$ (tiga ratus lima puluh meter persegi) milik Penjual sebagai ahli waris dari Atmasudia, sedangkan dalam dalil Gugatannya Penggugat mendalilkan 2 Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat yakni ;

? Sertifikat Hak Milik Nomor 78/Kel.Cigending dengan Luas 370M^2 serta ;

? Sertifikat Hak Milik Nomor 2429 /Kel. Cigending Luas 177M^2

Bahwa dengan dalil Penggugat yang menyatakan akumulasi terhadap jumlah atau luas tanah jelas apabila di gabung di akumulasi sebagaimana dalil Pengguga maka jumlah luas tanah milik Penggugat adalah 547M^2 , sedangkan dalam Pencatatan PPJB Nomor 08 hanya 350M^2 (tiga ratus lima puluh meter persegi) sehingga berdasarkan dalil tersebut tidak jelas luas objek yang mana yang di maksud Penggugat, sedangkan patokan Penggugat adalah Sertifikat Hak Miliknya yang tentu telah melalui proses pengukuran ;

2. Bahwa dengan Gugatan Penggugat terutama dalam butir 3 halaman 3 Pokok Perkara isi Gugatan Penggugat, yang menyatakan "sertifikat Hak Milik Nomor 78/Kel.Cigending Luas 370M^2 atas nama Pemegang HAK Saleh Achmad Haidarah yang sah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kota Bandung sebelumnya tercatat atas nama Neni Setiani, Suparman Ganda Somantri, HJ Entin Kartini, Dra Kokom Komariah, Nunung Soliah,B.SW, Yatie (yeti) Sofiati berdasarkan akta jual beli nomor 77/2005 tanggal 25/05/2005 yang dibuat oleh Notaris Mumuh Muhsin Wiramihardja, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah" ,.....sebab di sebutkan Adalah dalil yang tidak jelas serta tidak ada faktanya, sebab yang menjadi objek jual beli tersebut berasal dari Persil 247 D.I, Kohir 2544 Blok Cipanjalu dan bukan bagian dari PPJB nomor 08 ;
3. Bahwa dengan Gugatan Penggugat terutama dalam butir 4 halaman 3 Pokok Perkara isi Gugatan Penggugat, yang menyatakan "Sertifikat Hak Milik nomor 2429 /Kel. Cigending Luas 177m^2 atas nama pemegang Hak Saleh Achmad Haidaroh (alias Saleh Achmad Haidarah) yang sah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan (ATR/BPN)

Halaman 13 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2025/PN Bdg



Kota Bandung, Perolehan berdasarkan Akta Jual Beli tgl 12-04-2005 no 77/2005.Drs. Dadan Haeri Gurataman, Camat/PPAT dengan daerah kerja wilayah Kecamatan Ujung Berung” berasal Persil 240 S.III, Kohir 3249 Blok Cipanjal ;

4. Bahwa dalam butir 22 halaman 6 Pokok Perkara gugatan Penggugat yang menyatakan dalam ”(PPJB) Nomor 08, tertanggal 12 April 2022 antara TERGUGAT I dan TERGUGAT III dimana OBYEK YANG DI JUAL BELIKAN TERLETAK DI TANAH MILIK PENGGUGAT yaitu pada lokasi sertifikat Hak Milik Nomor 78/Kel.Cigending Luas 370 M2 atas nama Pemegang HAK Saleh Achmad Haidarah”sebab berdasarkan Keterangan Desa Cigending Kohir 376, Persil 248 luas 400M² (empat ratus meter persegi), sedangkan berdasarkan data yang di dapatkan dari hasil persidangan perkara di PTUN Nomor 204/G/2024/PTUN.BDG asal muasal tanah Penggugat dari ;

? Sertifikat Hak Milik Nomor 78/Kel.Cigending dengan Luas 370 M² berasal dari Persil 247 D.I, Kohir 2544 ;

? Sertifikat Hak Milik Nomor 2429 /Kel. Cigending Luas 177 M² berasal Persil 240 S.III, Kohir 3249

Sehingga di dapat data yang akurat, bahwasanya berdasarkan pernyataan diatas semakin tidak jelas, sehingga gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan gugatan kabur (obscure libelium)

II. Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing

Bahwa Kuasa Pengugat dalam Gugatannya menerangkan tentang asal muasal hak yang tidak jelas dan tidak berdasar, maka Penggugat dapat di kategorikan sebagai Penggugat yang tidak beritikad baik karena menyusun gugatan untuk kepentingan dan keuntungannya sendiri tanpa di dukung data yang jelas dan tidak sesuai.

III. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Bahwa dalam dalil – dali yang di ajukan Penggugat tidak sesuai dengan dalil, sebab Penggugat juga tidak menyertakan Penjual asal sebagaimana yang di dalilkannya, berikut dengan para pejabat yang telah mencatatkan peralihan hak yang telah di dapatkan oleh Penggugat baik itu Notaris Mumuh Muhsin Wiramihardja, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Notaris yang mencatatkan jual beli sertifikat Hak Milik Nomor 78/Kel.Cigending bahkan Penjualnya juga tidak di masukkan sebagai para pihak begitu juga halnya Drs. Dadan

Halaman 14 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haeri Gurataman, sebagai Camat/PPAT dengan daerah kerja wilayah Kecamatan Ujung Berung yang mencatatkan AJB Sertifikat Hak Milik nomor 2429 /Kel. Cigending berserta penjual asal ;

Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi di atas sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tersebut seharusnya DITOLAK atau sekurang-kurangnya HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (niet-ontvankelijke verklard) .Gugatan Penggugat ERROR IN OBJECTO

? Bahwa dengan jelas dan tegas dari dalil serta fakta – fakta yang ada Gugatan Penggugat mengenai Perbuatan Melawan Hukum dalam sengketa kebendaan tidak mempunyai korelasi dari benda kepunyaan Tergugat I di bandingkan Penggugat sebagaimana fakta di bawah ;

? Sertifikat Hak Milik Nomor 78/Kel.Cigending dengan Luas 370 M² berasal dari Persil 247 D.I, Kohir 2544 atas nama Ahmad Saleh blok Cipanjalu ;

? Sertifikat Hak Milik Nomor 2429 /Kel. Cigending Luas 177 M² berasal Persil 240 S.III, Kohir 3249 atas nama Abun blok Cipanjalu ;

Sedangkan kepunyaan Tergugat I ;

Kohir 376 Persil 248 Blok Kepuh dengan Luas 1.500 M²

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah disampaikan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam Eksepsi atau keberatan, secara mutatis mutandis dianggap pula termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Pokok Perkara, serta Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya ;
2. Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sementara faktanya sebagaimana kutipan butir 9 halaman 4 yang berbunyi”Tanpa sepengetahuan Penggugat, TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan sengaja memanipulasi data untuk merubah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang SPPT PBB dengan NOP .32.73.120.006.010-0069.0 atas nama Neni Setiani salah satu Pemilik Sebelumnya sertifikat Hak Milik Nomor 78/Kel.Cigending menjadi atas nama TERGUGAT I”..... tidak sesuai dengan bukti kepemilikan dari Penggugat sebagaimana di dalam surat keberatan Tergugat I dan II, semuanya di dasarkan dari

Halaman 15 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang dimiliki oleh Tergugat I baik Surat Keterangan Desa, Penetapan Ahli Waris Leter C, pengukuran BPN dll.;

3. Bahwa dalam Gugatan Penggugat, yang menyatakan telah memalsukan merupakan dalil yang tidak factual, sebab objeknya berbeda sehingga alasan dalil tersebut harusnya di tolak malah Penggugatlah yang memalsukan NOP .32.73.120.006.010-0069.0 atas nama Neni Setiani di lihat dari letak objek Pajak nya ;
4. Bahwa dalil merusak sebagaimana di sebutkan oleh Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat II adalah pengakuan yang tidak mendasar, sebab bangunan yang di maksud bukanlah bangunan yang di dirikan oleh Penggugat akan tetapi bangunan yang bersifat tidak permanen yang di dirikan diatas tanah Tergugat I yang merupakan ibu dari Tergugat II

Atas dasar fakta-fakta yuridis maupun empirik tersebut diatas, tepat kiranya gugatan penggugat ditolak untuk seluruhnya, sebab tidak terpenuhinya aspek Perbuatan Melawa Hukum sebagaimana maksud di dalam Gugatan Penggugat .

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat tidak mempunyai legal standing ;
3. Menyatakan gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel), Error in Objecto serta kurang pihak sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Jawaban Tergugat III, dan Tergugat IV

DALAM EKSEPSI :

I. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

1. Bahwa gugatan a quo mendalilkan gugatannya dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, terhadap Sebidang Tanah Milik Adat

Halaman 16 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2025/PN Bdg



Persil 248, Kohir Nomor 376 yang terletak di Jl A.H. Nasution, Bandung $\pm 350\text{M}^2$ (tiga ratus lima puluh meter persegi) milik Tergugat I sebagai ahli waris dari Atmasudia, sedangkan dalam dalil Gugatannya Penggugat mendalilkan 2 Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat yakni ;

? Sertifikat Hak Milik Nomor 78/Kel.Cigending dengan Luas 370M^2 serta ;

? Sertifikat Hak Milik Nomor 2429 /Kel. Cigending Luas 177M^2

Bahwa dengan dalil Penggugat yang menyatakan akumulasi terhadap jumlah atau luas tanah jelas apabila di gabung di akumulasi sebagaimana dalil Pengguga maka jumlah luas tanah milik Penggugat adalah 547M^2 , sedangkan dalam Pencatatan PPJB Nomor 08 hanya 350M^2 (tiga ratus lima puluh meter persegi) sehingga berdasarkan dalil tersebut tidak jelas luas objek yang mana yang di maksud Penggugat, sedangkan patokan Penggugat adalah Sertifikat Hak Miliknya yang tentu telah melalui proses pengukuran ;

2. Bahwa dengan Gugatan Penggugat terutama dalam butir 18 Pokok Perkara isi Gugatan Penggugat, yang menyatakan "TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah menjual Tanah milik PENGGUGAT kepada TERGUGAT III yang saat ini telah berdiri sebuah bangunan dan di kuasai oleh TERGUGAT III" , Adalah dalil yang tidak jelas serta tidak ada faktanya, sebab sampai dengan saat ini tidak ada satupun bangunan yang didirikan Tergugat III di lahan yang di belinya dan juga tidak di kuasai;

3. Bahwa dalam butir 22 halaman 6 Pokok Perkara gugatan Penggugat yang menyatakan dalam "(PPJB) Nomor 08, tertanggal 12 April 2022 antara TERGUGAT I dan TERGUGAT III dimana OBYEK YANG DI JUAL BELIKAN TERLETAK DI TANAH MILIK PENGGUGAT yaitu pada lokasi sertifikat Hak Milik Nomor 78/Kel.Cigending Luas 370M^2 atas nama Pemegang HAK Saleh Achmad Haidarah"sebab berdasarkan Keterangan Desa Cigending Kohir 376, Persil 248 luas 400M^2 (empat ratus meter persegi), sedangkan berdasarkan data yang di dapatkan dari hasil persidangan perkara di PTUN Nomor 204/G/2024/PTUN.BDG asal muasal tanah Penggugat dari ;



? Sertifikat Hak Milik Nomor 78/Kel.Cigending dengan Luas 370 M² berasal dari Persil 247 D.I, Kohir 2544 ;

? Sertifikat Hak Milik Nomor 2429 /Kel. Cigending Luas 177 M² berasal Persil 240 S.III, Kohir 3249

Sehingga di dapat data yang akurat, bahwasanya berdasarkan pernyataan diatas semakin tidak jelas, sehingga gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan gugatan kabur (obscure libelum)

II. PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING

Bahwa Kuasa Pengugat dalam Gugatannya menerangkan tentang asal muasal hak yang tidak jelas dan tidak berdasar, maka Penggugat dapat di kategorikan sebagai Penggugat yang tidak beritikad baik karena menyusun gugatan untuk kepentingan dan keuntungannya sendiri tanpa di dukung data yang jelas dan tidak sesuai.

III. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Bahwa dalam dalil – dali yang di ajukan Penggugat tidak sesuai dengan dalil, sebab Penggugat juga tidak menyertakan Penjual asal sebagaimana yang di dalilkannya.

Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi di atas sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tersebut seharusnya DITOLAK atau sekurang-kurangnya HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (niet-ontvankelijke verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah disampaikan oleh Tergugat dalam Eksepsi atau keberatan, secara mutatis mutandis dianggap pula termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Pokok Perkara, serta Tergugat III dan Tergugat IV menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya ;
2. Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sementara faktanya sebagaimana kutipan butir 23 halaman 7 yang berbunyi”Bahwa Notaris / PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) harus melakukan pengecekan terhadap objek jual beli. Pengecekan ini bertujuan untuk memastikan keabsahan dan kebenaran data terkait tanah atau properti yang akan dialihkan haknya”... tidak sesuai dengan bukti kepemilikan dari Penggugat sebagaimana di dalam surat keberatan Tergugat III dan

Halaman 18 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2025/PN Bdg



IV, semuanya di dasarkan dari bukti yang dimiliki oleh Tergugat I baik Surat Keterangan Desa, Penetapan Ahli Waris Leter C, pengukuran BPN dll. sehingga dalil tidak Melakukan pengecekan telah terbantahkan;

3. Bahwa dalam Gugatan Penggugat yang Panjang lebar dan agak selit untuk di pahami dan di mengerti, sebab pada seluruh isi dalam posita Gugatannya Penggugat Tergugat III dan IV hanya mencatatkan telah terjadinya perjanjian jual beli dengan berdasar buktit – bukti dari Tergugat I setelah di telaah dan di teliti dengan seksama objek jual beli antara Tergugat III dengan Tergugat I bukanlah objek Penggugat ;

Atas dasar fakta-fakta yuridis maupun empirik tersebut diatas, tepat kiranya gugatan penggugat ditolak untuk seluruhnya, sebab tidak terpenuhinya aspek Perbuatan Melawa Hukum sebagaimana maksud di dalam Gugatan Penggugat .

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat tidak mempunyai legal standing ;
3. Menyatakan gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel), dan kurang pihak sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat III dan tergugat IV tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Jawaban Tergugat V dan Tergugat VI

I. DALAM EKSEPSI

TIDAK BERWENANG MENGADILI SECARA ABSOLUT (EXCEPTIE VAN ONBEVEOGHEID)

1. Bahwa Para Penggugat pada gugatannya mendalilkan yang kurang lebih isinya menyatakan, “Bahwa Tergugat V dan Tergugat VI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat atas perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV,

Halaman 19 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2025/PN Bdg



Tergugat V dan Tergugat VI sehingga menimbulkan kerugian materiil maupun imateriil yang diderita oleh Penggugat, adanya tindakan yang dilakukan oleh Tergugat V secara sengaja atau lalai telah membuat dan mengeluarkan Surat Keterangan No. PD.02.04/063.b/kel.cgd/V/2022 tertanggal 31 Mei 2022 yang isi dalam surat tersebut menyampaikan bahwa tanah Penggugat adalah tanah adat dimana selanjutnya surat tersebut disalahgunakan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat VI secara sengaja atau lalai melakukan tindakan telah merubah SPPT PBB atas nama Neni Setiani dan mengeluarkan SPPT PBB tersebut atas nama Euis Aisyah (Tergugat I) sehingga disalahgunakan oleh Tergugat I dan Tergugat II;"

2. Bahwa berdasarkan objek, materi atau objek pokok permasalahan dalam Surat Gugatan Para Penggugat secara absolut merupakan lingkup kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara karena dalam Surat Gugatan tentang perkara Perbuatan Melawan Hukum yang di ajukan oleh Para Penggugat di Pengadilan Negeri Bandung terhadap Tergugat V dan Tergugat VI yang merupakan Pejabat Pemerintahan, maka Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintahan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige Overheidsdaad):
"Tindakan pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan";
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) Pasal 2 (1) "Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara."

Halaman 20 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2025/PN Bdg



4. Bahwa dapat disimpulkan surat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sehingga atas surat gugatan tersebut harus diberikan putusan Niet Ontvankelijke verklaard atau gugatan tidak dapat diterima. Oleh karena Perbuatan tersebut merupakan kompetensi absolut yang masuk dalam lingkup kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad); Bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 132 Rv yang selengkapnya menyatakan : “Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatan wajib menyatakan dirinya tidak berwenang”, demi hukum, Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar dalam kedudukannya tersebut kiranya dapat menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang mengadili secara absolut perkara-perkara yang menyangkut objek gugatan Tata Usaha Negara yang merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, gugatan a quo sudah seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, bukan kepada Pengadilan Negeri Bandung karena sebagaimana diketahui bahwa Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung tidak berwenang mengadili secara absolut terhadap Keputusan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya Tergugat V dan Tergugat VI mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim secara ex officio untuk dapat kiranya memutus terlebih dahulu berkenaan dengan kewenangan mengadili secara absolut dalam memeriksa dan memutus perkara a quo dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat V dan Tergugat VI dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Surat Gugatannya, baik yang dituangkan

Halaman 21 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam posita maupun petitum gugatannya, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat V dan Tergugat VI;

2. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat halaman 7 angka 24 dan 25, menyatakan:

"24. Bahwa secara sengaja atau lalai Perbuatan Tergugat V yang telah membuat dan mengeluarkan Surat Keterangan no. PD.02.04/063.b/kel.cgd/V/2022 tertanggal 31 mei 2022 yang isi dalam surat tersebut menyampaikan bahwa tanah Penggugat adalah tanah adat dimana selanjutnya surat tersebut disalah gunakan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

25. Bahwa secara sengaja atau lalai perbuatan Tergugat VI yang telah merubah SPPT PBB dengan NOP.32.73.120.006.010-0069.0 atas nama Neni Setiani salah satu pemilik sebelumnya Sertipikat Hak Milik no. 78/Kel. Cigending dimana lokasi objek tanah adalah dilokasi Sertipikat Hak Milik Nomor 78/Kel. Cigending yaitu jalan raya ujung berung nomor 47 yang sekarang berubah menjadi Jl. AH. Nasution Nomor 47 RT 001 RW 01, Kelurahan Cigending Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung dan kemudian mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang SPPT PBB tersebut atas nama Euis Aisyah (Tergugat I) sehingga di salah gunakan oleh Tergugat I dan Tergugat II

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat V dan Tergugat VI sampaikan sebagai berikut :

- a. Bahwa Surat Keterangan Nomor PD.02.04/063.b/kel.cgd/V/2022 tertanggal 31 mei 2022 diterbitkan berdasarkan Surat Keterangan Nomor 69/SK/03/V/2021 tertanggal 11 Mei 2021 yang keduanya diterbitkan oleh Bapak Karna Suherman, ST., MM selaku Lurah yang menjabat pada saat itu. Surat Keterangan dimaksud pada intinya menerangkan bahwa berdasarkan surat pernyataan dan pengakuan tanggal 23 April 2021 dari Tergugat I selaku ahli waris (Euis Aisyah), terdapat perbedaan nama pada PAW No. 348/Pdt.P/2019/PA.Badg yang tercatat sebagai ATMA, dan dalam buku Letter C Kelurahan Cigending dengan Nomor Kohir 376 dan Nomor Persil 248 yang tercatat atas nama ATMASUDIA, dimana menurut pengakuan maupun pernyataan Tergugat I keduanya merupakan orang yang sama.

Halaman 22 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2025/PN Bdg



Bahwa dalam surat tersebut juga disebutkan Surat Keterangan dinyatakan tidak berlaku apabila terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan dan Perda Kota Bandung serta apabila terdapat kekeliruan/kesalahan dalam pembuatannya, pemohon/pemegang yaitu Tergugat I bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum tanpa melibatkan pihak manapun;

b. Bahwa Penerbitan Surat Keterangan Nomor: PD.02.04/063.b/kel.cgd/V/2022 tertanggal 31 mei 2022 berdasarkan adanya Surat Pernyataan mengajukan Permohonan Warkah tertanggal 21 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I, Tergugat II, dan ahli waris lainnya untuk membuat warkah yang terletak di Jl. A.H. Nasution No. 59 Kel. Cigending Kec. Ujung Berung (Persil 248-Kohir 376, seluas 400M²), hal mana pada surat tersebut ahli waris menyatakan apabila di kemudian hari didapati warkah yang diajukan oleh pihak lain selain ahli waris, maka ahli waris tidak akan menuntut pihak manapun termasuk Lurah (pejabat setempat) dan akan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku;

c. Bahwa kemudian pada tanggal 24 Agustus 2022, Tergugat V yaitu Lurah Cigending saat ini, dilantik menjadi Lurah di Kelurahan Cigending. Adapun upaya-upaya dari Tergugat V dalam menjadikan terang permasalahan yang diakibatkan dari penerbitan Surat Keterangan Nomor PD.02.04/063.b/kel.cgd/V/2022 tertanggal 31 mei 2022 adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada awal Januari 2025, Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah datang untuk meminta klarifikasi dan melaporkan mengenai adanya penerbitan Surat Keterangan Nomor PD.02.04/063.b/kel.cgd/V/2022 tertanggal 31 mei 2022 oleh Karna Suherman, ST., MM, Lurah yang pada saat itu menjabat di Kelurahan Cigending. Kuasa Hukum Penggugat saat itu bertemu dengan Tergugat V dan menerangkan bahwa objek tanah yang terdapat dalam Surat Keterangan dimaksud adalah sama dengan tanah miliknya yang telah bersertipikat;
- 2) Bahwa berdasarkan pertemuan dengan Kuasa Hukum Penggugat pada awal Januari 2025 tersebut, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengirimkan surat nomor 22/F&P/II/25 tanggal 22 Januari 2025 kepada Tergugat V;

- 3) Atas dasar Surat dari Penggugat tersebut diatas, Tergugat V menghubungi Karna Suherman, ST., MM untuk ikut hadir dalam pertemuan di Kelurahan Cigending dengan Penggugat untuk menjelaskan dasar penerbitan Surat Keterangan Nomor PD.02.04/063.b/kel.cgd/V/2022 tertanggal 31 mei 2022;
- 4) Pada tanggal 05 Februari 2025 dilaksanakan pertemuan dengan Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya di Kelurahan Cigending untuk membahas dan meminta keterangan diterbitkannya Surat Keterangan Nomor PD.02.04/063.b/kel.cgd/V/2022 tertanggal 31 mei 2022. Pada pertemuan tersebut, Karna Suherman, ST., MM selaku Lurah yang menerbitkan Surat Keterangan tersebut tidak menghadiri pertemuan. Tergugat V kemudian menghubungi via telepon, dan dalam percakapan via telepon yang diketahui Penggugat, Karna Suherman, ST., MM mengakui telah menerbitkan Surat Keterangan tersebut dan tidak mengetahui bahwa tanah tersebut sudah diterbitkan Sertipikat, serta menyatakan bahwa dirinya akan bertanggung jawab secara pribadi tanpa melibatkan Tergugat V dan para pegawai di Kelurahan Cigending saat ini;
- 5) Kemudian Penggugat pada 28 Februari 2025 melalui Kuasa Hukumnya mengirimkan Surat Permohonan Nomor 28/F&P/II/25 tanggal 28 Februari 2025 kepada Tergugat V, yang pada intinya untuk melihat dan atau mendapat salinan Persil 248 S.III Kohir : 3249, Persil 247 D.I Kohir : 2956 dan Persil 247 D.I Kohir : 3050;
- 6) Bahwa pada tanggal 7 Mei 2025, Tergugat V menerbitkan surat keterangan Nomor: TU.01.02/043-Kel.Cgd/V/2025 yang pada intinya menerangkan bahwa semenjak Tergugat V bekerja di Kantor Kelurahan Cigending sejak tahun 2008 pada Kelurahan Cigending tidak terdapat Peta C Desa/Peta Persil.

Halaman 24 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2025/PN Bdg



Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka jelas Surat Keterangan Nomor PD.02.04/063.b/kel.cgd/V/2022 tertanggal 31 Mei 2022 telah diterbitkan oleh Lurah yang menjabat pada saat itu, yaitu Karna Suherman, ST., MM. Apabila Penggugat merasa Surat-surat Keterangan yang telah diterbitkan oleh Lurah Cigending saat itu merugikan Penggugat dan disalahgunakan oleh pihak lain, Penggugat bisa berkorespondensi dengan Tergugat V agar dapat ditindak lanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bahwa Penggugat mengajukan Surat permohonan pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan akibat Mutasi kepada Tergugat VI pada tanggal 5 Februari 2025 melalui Kuasa Hukumnya dengan melengkapi persyaratan Mutasi Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 21 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan Pasal 5 ayat (1):

“(1) Pendaftaran Objek Pajak akibat mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilakukan apabila terdapat Objek Pajak dialihkan kepemilikan, penguasaan atau pemanfaatannya kepada pihak lain;”

Selanjutnya pada ayat (3) dinyatakan :

“(3) Permohonan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maupun pemecahan sebagian objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah dengan melampirkan : a. Surat Permohonan Mutasi; b. Bukti perolehan/pengalihan Objek Pajak; c. Bukti lunas PBB-P2 5 (lima) tahun sebelumnya; d. Mengisi SPOP dan LSPOP; e. Salinan/hasil pindai SSPD BPHTB; f. Salinan/hasil pindai Kartu Tanda Penduduk/Surat Izin Mengemudi pemohon; g. Salinan/hasil pindai bukti kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan tanah (Sertipikat/Akta Jual Beli/dokumen lain yang sejenis); h. Surat Keterangan Lurah; dan i. Surat Kuasa apabila permohonan dikuasakan kepada Kuasa Wajib Pajak.”

Bahwa kemudian pada saat ini telah dilakukan tindakan korektif oleh Tergugat VI terhadap Objek Pajak Nomor 32.73.120.006.010.0069.0 dengan letak objek pajak di jalan raya ujung berung nomor 47 RT 001

Halaman 25 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 01, Kelurahan Cigending Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung
atas dasar permohonan Mutasi PBB atas nama Penggugat yaitu Saleh
Achmad Haidarah.

Bahwa dari unsur-unsur yang telah Tergugat V dan Tergugat VI sebutkan di atas dan dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, terhadap hal tersebut Tergugat V dan Tergugat VI **MENOLAK DENGAN TEGAS** keseluruhan dalil Penggugat berkenaan dengan tuduhan Penggugat yang ditujukan khususnya kepada Tergugat V dan Tergugat VI berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum karena tuduhan tersebut sangatlah tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum. Oleh karena itu sudah cukup alasan kiranya bagi Tergugat V dan Tergugat VI untuk menyampaikan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa perkara a quo agar kiranya juga sependapat dengan Tergugat V dan Tergugat VI dan selanjutnya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat sangat bertentangan dengan fakta yang nyata dan sangat bertentangan dengan kebenaran hukum sehingga amat sangat pantas untuk ditolak dan dikesampingkan.

Berdasarkan hal yang telah terurai di atas, mohon kiranya Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat V dan Tergugat VI;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bandung Kls IA Khusus tidak berwenang mengadili perkara a quo;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat V dan Tergugat VI;
2. Menyatakan Tergugat V dan Tergugat VI tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, maka Tergugat V dan Tergugat VI, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Jawaban Turut Tergugat;

Halaman 26 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2025/PN Bdg



I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat;
2. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat seluruhnya baik pada bagian Posita maupun Petitum gugatan Penggugat;
3. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUR LIBEL)

Bahwa Penggugat telah mendalilkan selaku pemilik atas sah dari dua (2) sertifikat yang terletak di Jl. A.H. Nasution No.47 (d/h. Jl. Raya Ujungberung No.47) RT.001/RW.001, Kelurahan Cigending, Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung dengan dasar kepemilikan berupa :

- Sertifikat Hak Milik No.78 luas tanah 370 m2 an Saleh Achmad Haidarah, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Saleh Achmad Haidarah;
Timur : Tanah Insinyur Benny Sulaiman;
Selatan : Jalan Raya A.H. Nasution;
Barat : Tanah Hj. Eulis Sudiani.

- Sertifikat Hak Milik No.2429 luas tanah 177 m2 an Saleh Achmad Haidaroh (als Saleh Achmad Haidarah), dengan batas-batas :

Utara : Tanah PT. Cipaganti Dreamland;
Timur : Tanah Riky Rakian;
Selatan : Tanah Saleh Achmad Haidarah;
Barat : Tanah Hj. Eulis Sudiani.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pada dasarnya pokok gugatan Penggugat Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) yang dibuat oleh Tergugat IV (Yusti Mariana, S.H.) selaku Notaris dan PPAT tanpa sepengetahuan Penggugat dimana Tergugat I dan Tergugat II sengaja beritikad buruk telah menjual tanah milik Penggugat dengan memanipulasi data dan merubah Surat Pajak Terhutang SPPT PBB dengan NOP. 32.73.120.006.010-0069.0 atas nama Neni Setiani salah satu pemilik sertifikat sebelumnya dengan dasar surat yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Cigending Kecamatan Ujungberung Kota Bandung (Tergugat V) yaitu Surat Keterangan No.PD.02.04/063.b/kel.Cgd/V/2022 tanggal 31 Mei 2022. Dengan demikian maka pokok gugatan adalah murni permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat

Halaman 27 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2025/PN Bdg



III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI. Pada dasarnya Turut Tergugat akan tunduk dan patuh pada putusan.

4. EKSEPSI TENTANG SALAH SUBYEK (ERROR IN PERSONA)

Bahwa dengan ditariknya Turut Tergugat berkaitan dengan prioritas hak milik Penggugat terkait objek perkara a quo karenanya dalam kesempatan ini mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar memerintahkan Kantor Pertanahan Kota Bandung/Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.

Bahwa mengingat Turut Tergugat (Kantor Pertanahan Kota Bandung) adalah Lembaga Administrasi pencatat di bidang pertanahan sesuai dengan tugas dan kewenangannya dalam melaksanakan pelayanan di bidang pertanahan adalah berdasarkan permohonan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah yang sekarang berlaku Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi dinyatakan dalam satu kesatuan (mutatis mutandis) dalam uraian Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali apa yang diakui oleh Turut Tergugat dengan tegas dan bulat.
3. Bahwa untuk mendukung Jawaban Turut Tergugat dan memperjelas pokok permasalahan a quo sesuai data yang ada berikut kronologis penerbitan Sertipikat Hak Milik sebagai berikut :

A. Hak Milik No.78/Kelurahan Cigending

- a. Status tanah semula berasal dari Konversi tanah milik adat Persil No.247 D.I, Kohir No.2544, yang kemudian terbit Sertipikat Hak Milik No.78/Kelurahan Cigending tanggal 8-5-1993, Gambar Situasi tanggal 17-2-1993 No.1077/1993 Luas 370 m², atas nama Abun alisa Rabun, yang terletak di Jl. Raya Ujungberung,

Halaman 28 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Cigending Kecamatan Ujungberung Kotamadya Bandung Wilatyah Ujungberung, yang kemudian beralihkannya kepada atas nama Saidah, Neni Setiani, Suparman Ganda Somantri, Entin Kartini, Doctoranda Kokom Komariah, Doctoranda Komara, Nunung Soliah dan Yetie Sopiatie berdasarkan Surat Keterangan Akhli Waris tanggal 27-10-1992 No.474.3/3856-PEM.UM dari Walikotamadya Kepala Daerah TK II Bandung;

- b. Bahwa tercatat tanggal 25-07-2005 tanah tersebut beralihkannya kepada atas nama 1. Neni Setiani, 2. Suparman Ganda Somantri (Sumantri), 3. Hj. Entin Kartini, 4. Dra. Kokom Komariah, 5. Nunung Soliah, B.SW, 6. Yetie (Yeti) Sofiati berdasarkan Surat Keterangan Akhli Waris No.474.3/024Cam Ubr/2005 tanggal 20-04-2005 yang dibuat oleh Camat Ujung berung atas nama Walikotamadya Bandung, yang kemudian beralihkannya kepada atas nama Saleh Achmad Haidarah berdasarkan Akta Jual Beli No.77/2005 tanggal 25-05-2005 yang dibuat/dihadapan oleh Mumuh Muhsin Wiramihardja. S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- c. Bahwa terhadap Hak Milik No.78/Kelurahan Cigending terdapat catatan :
- Obyek gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No.204/G/2024/PTUN.BDG antara Euis Aisyah sebagai Penggugat lawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung sebagai Tergugat;
 - Obyek gugatan Perkara Perdata No.269/Pdt.G/2025/PN.Bdg antara Saleh Achmad Haidarah selaku Penggugat lawan Euis Aisyah, dkk selaku Para Tergugat dan BPN Kota Bandung selaku Turut Tergugat.

B. Hak Milik No.2429/Kelurahan Cigending

- a. Status tanah semula berasal dari Konversi Pengakuan Hak Persil No.248 S.III, Kohir 3249, yang kemudian terbit Sertipikat Hak Milik No.2429/Kelurahan Cigending tanggal 18-08-2005, Surat Ukur tanggal 20-05-2005 No.00369/Cigending/2005 Luas 177 m² tercatat atas nama Saleh Achmad Haidaroh, yang terletak di Blok Cipanjalu, Kelurahan Cigending Kecamatan Ujungberung Kota Bandung;

Halaman 29 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa terhadap Hak Milik No.78/Kelurahan Cigending terdapat catatan :

- Obyek gugatan Perkara Perdata No.269/Pdt.G/2025/PN.Bdg antara Saleh Achmad Haidarah selaku Penggugat lawan Euis Aisyah, dkk selaku Para Tergugat dan BPN Kota Bandung selaku Turut Tergugat.

4. Bahwa pada dasarnya Turut Tergugat akan tunduk dan patuh pada putusan tanpa harus ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo mengingat Turut Tergugat (Kantor Pertanahan Kota Bandung) adalah Lembaga Administrasi pencatat di bidang pertanahan halmana sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah yang sekarang berlaku Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah akan melaksanakan pelayanan di bidang pertanahan sesuai permohonan sepanjang bukti kepemilikan atas objek tanah tersebut benar

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bersama ini Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk mengabulkan dan menerima Eksepsi Turut Tergugat tersebut dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan dan menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan/atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dengan mengajukan Replik dan terhadap Replik Penggugat, selanjutnya Para Tergugat telah

Halaman 30 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggapinya dengan mengajukan Duplik dan untuk meringkas uraian putusan ini dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Foto kopy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 78/Kel.Cigending Terbit Tanggal 8-5-1993, Gambar Situasi Tanggal 17-2-1993, Luas 370 M2 atas nama Saleh Achmad Haidarah, bukti P-1;
2. Foto kopy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2429/Kel.Cigending Terbit Tanggal 18-08-2005, Surat Ukur Nomor 369/Cigending, Luas 177 M2 atas nama Saleh Achmad Haidaroh, bukti P-2;
3. Foto kopy Salinan Asli Akta Jual Beli (AJB) Nomor 77/2005 Tanggal 25 Mei 2005 antara Penggugat Saleh Achmad Haidarah dengan cyang merupakan Ahli Waris Almarhum Abun Al Rabun dan Almarhumah Saidah di hadapan Notaris/ PPAT Mumuh Muhsin Wiramihardja ,SH di kota Bandung, bukti P-3;
4. Foto kopy SPPT tahun 1997 dengan NOP No.32.73.120.006.010-0069.0 atas nama Ny Saidah (ibu dari Neni Setiani) Pemilik sebelumnya Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 78/Kel.Cigending, bukti P-4;
5. Foto kopy STTS dan SPPT tahun 2000 dengan NOP No. 32.73.120.006.010-0069.0 atas nama Neni Setiani (salah satu anak Abun Al Rabun dan Ny Saidah) Pemilik sebelumnya Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 78/Kel.Cigending, bukti P-5;
6. Foto kopy SPPT tahun 2005 dengan NOP No.32.73.120.006.010-0069.0 atas nama Neni Setiani, bukti P-6;
7. Foto kopy Bukti Pembayaran yang dilakukan Penggugat atas NOP PBB No.32.73.120.006.010-0069.0 yang hingga tahun 2019 adalah. atas Nama Neni Setiani, bukti P-7;
8. Foto kopy Bukti Pembayaran yang dilakukan Penggugat Saleh Achmad Haidarah atas NOP PBB No.32.73.120.006.010-0069.0, bukti P-8;
9. Foto kopy bukti Setoran PBB tahun 1998 dan tahun 1999 dan tahundengan NOP No.32.73.120.006.010-0069.0 Ny Saidah, bukti P-9;
10. Foto kopy KTP tujuh (7) Ahli Waris Abun Al Rabun yaitu Ny Saidah, Neni Setiani, Suparman Ganda Somantri, Entin Kartini, Kokom Komariah, Nunung Soliah dan Yetie Sofiatie, bukti P-10;
11. Foto kopy Pernyataan Pemohon Surat Keterangan Ahli Waris Dan Bagan Silsilah Keluarga Alm yang di ajukan oleh Kokom Komariah, bukti P-11;

Halaman 31 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2025/PN Bdg



12. Foto kopy Tangkapan Layar dari Hand Phone dari Situs Sentuh Tanahku yang menunjukkan Plotting Hak Milik seluas 370 M2 dengan NIB : 01939, bukti P-12;
13. Foto kopy Tangkapan Layar dari Hand Phone dari Situs bhumi.atrbpn.go.id yang menunjukkan Plotting Hak Milik seluas 370 M2 dengan NIB : 01939, bukti P-13;
14. Foto kopy Tangkapan Layar dari Hand Phone dari Situs Sentuh Tanahku yang menunjukkan Plotting Hak Milik seluas 177 M2 dengan NIB : 01994, bukti P-14;
15. Foto kopy Tangkapan Layar dari Hand Phone dari Situs bhumi.atrbpn.go.id yang menunjukkan Plotting Hak Milik seluas 177 M2 dengan NIB : 01994, bukti P-15;
16. Foto kopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) atas SHM No: 78/Kelurahan Cigending yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Bandung pada Tanggal 06 Februari 2025, bukti P-16;
17. Foto kopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : LP/B/35/II/2025/SKPT/POLDA JAWA BARAT pada tanggal 22 Januari 2025, bukti P-17;
18. Foto kopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan yang di tujukan kepada Pelapor dari Pihak Penggugat Saleh Achmad Haidarah Nomor B/SP2HP/882 /VII/RES.1.24/2025/Ditreskrimum tertanggal 28 Juli 2025, bukti P-18;
19. Foto kopy Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan yang di tujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor B/SPDP/208/VII/RES.1.24/2025/ Ditreskrimum tertanggal 28 Juli 2025, bukti P-19;
20. Foto kopy Tangkapan layar dari Google map keadaan bangunan di Jalan Raya Ujung Berung Nomor 47 yang Saat ini adalah berganti nama Jalan A.H Nasution Nomor 47, Kelurahan Cigending ,Kecamatan Ujung Berung ,Kota Bandung pada sekitar bulan Juli 2024, bukti P-20;
21. Foto kopy Tangkapan Layar pada tanggal 08 Januari 2025 keadaan tanah Penggugat di Jalan Raya Ujung Berung Nomor 47 yang Saat ini adalah berganti nama Jalan A.H Nasution Nomor 47, Kelurahan Cigending ,Kecamatan Ujung Berung ,Kota Bandung, bukti P-21;
22. Foto kopy Tangkapan Layar dari Ghulam Mahdi pada tanggal 31 Januari 2025 keadaan tanah Penggugat di Jalan Raya Ujung Berung Nomor 47 yang Saat ini adalah berganti nama Jalan A.H Nasution Nomor 47,

Halaman 32 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2025/PN Bdg



- Kelurahan Cigending ,Kecamatan Ujung Berung ,Kota Bandung, bukti P-22;
23. Foto kopy Tangkapan Layar dari Ghulam Mahdi pada tanggal 08 Februari 2025 keadaan tanah Penggugat di Jalan Raya Ujung Berung Nomor 47 yang Saat ini adalah berganti nama Jalan A.H Nasution Nomor 47, Kelurahan Cigending ,Kecamatan Ujung Berung ,Kota Bandung, bukti P-23;
24. Bukti Elektronik 2 video dan yang berdurasi 14 detik dan 25 detik yang di dapatkan dari Ujang Susnadi melalui Ghulam Mahdi yait proses Penghancuran Bangunan dengan beko di atas tanah Penggugat, bukti P-25
25. Foto kopy Tangkapan Layar dari Rudy Rakian ayah Ricky Rakian pemilik Tanah disebelah Timur Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2429/Kel.Cigending milik Penggugat pada sekitar bulan Oktober 2024, P-25;
26. Foto kopy Jawaban dari Dinas Cipta Karya, Bina Karya dan Tata Ruang Kota Bandung pada Tanggal 28 Februari 2025 atas laporan dari pihak Penggugat, bukti P-26;
27. Foto kopy Surat Kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung pada tanggal 23 Januari 2025, bukti P-27;
28. Foto kopy Surat Pihak Penggugat Kepada Lurah Cigending Heni Revianti, S.AP tanggal 22 Januari 2025, bukti P-28;
29. Foto kopy Tangkapan Layar Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 474.3/034/Cam.Ubr/2005, tertanggal 20 April 2005 yang dikeluarkan Walikota Bandung, bukti P-29;
30. Foto kopy Surat Pernyataan Warno Tanggal 20 Mei 2025, bukti P-30 a;
31. Foto kopy tangkapan Layar saat Warno menanda tangani Surat Pernyataan Tanggal 20 Mei 2025, bukti P-30 b;
32. Foto kopy Tangkapan Layar dari Hand Phone dari Whatsapp kiriman Warno berupa Foto KTP Warno dengan NIK 3273291903630001, bukti P-30 c;
33. Foto kopy Surat Keterangan Nomor Tu.01.02/043Kel.Cgd/V/2025 yang di keluaran Lurah Cigending Heni Revianti, S.AP tanggal 7 Mei 2025, bukti P-31;
34. Foto kopy Putusan Nomor 202/B/2025/PT.TUN.JKT, bukti P-32;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Foto kopy Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat (POLDA JABAR) kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Perihal Pemberitahuan Penetapan TERSANGKA Pupu Purnama bin Dede Juju (Tergugat II) pada tanggal 19 Februari 2026, bukti P-33;
36. Foto kopy Surat Pernyataan dari Ir Beny Sulaiman pemilik tanah di Jalan A.H Nasution No. 49 (Jl Raya Ujung berung No.49) Rt 01 Rw 01, kel.Cigending Kec. Ujung berung, bukti P-34;
37. Foto kopy print dari Kelurahan Cigending Peta Kelurahan Cigending ,Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung, bukti P-35;
38. Foto kopy Peta Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) dari Kelurahan Cigending ,Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung, bukti P-36;
39. Foto kopy Tangkapan Layar dari Hand Phone dari Situs bhumia.trbnp.go.id Peta tampak Jauh yang menunjukkan Posisi Tanah SHM 78/Cigending dan SHM 2429/Cigending dan bentuk Sungai Cipanjalu di belakang tanah tersebut, bukti P-37;
40. Foto kopy Tangkapan Layar dari Hand Phone dari Situs bhumia.trbnp.go.id Peta tampak dekat yang menunjukkan Posisi Tanah SHM 78/Cigending dan SHM 2429/Cigending dan bentuk Sungai Cipanjalu di belakang tanah tersebut, bukti P-38;
41. Foto kopy Tangkapan layar dari Google map Jalan raya Ujung Berung No.47 Rt 01 Rw 01, kel.Cigending Kec. Ujung berung Kota Bandung, bukti P-39;
42. Foto kopy Tangkapan layar dari Google map Jalan raya Ujung Berung No. 59, Kel.Cigending, Kec. Ujung berung Kota Bandung, bukti P-40;

Foto kopy bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dalam persidangan dan telah diberi meterai cukup, sehingga telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. Saksi Warno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat tahunya saksi lupa sejak kapan tapi kira-kira saksi kenal sudah sekitar 18 Tahun;
 - Bahwa saksi tahu di atas tanah tersebut ada rumah permanen;
 - Bahwa saksi yang mengurus tanah tersebut, saksi yang menjaga dan saksi memanfaatkan berdagang;

Halaman 34 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bentuk tanah tersebut empat persegi panjang, sampai belakang tanah kosong, saksi menempati hanya tanah depannya saja dan rumah itu rumah kosong tidak ada yang tempati;
 - Bahwa saksi hanya dititip Pak Soleh dan Pak Saleh tidak pernah datang;
 - Bahwa ada orang yang mengakui pemilik tanah tersebut yaitu Pupu/Tergugat II;
 - Bahwa saksi mengalah karena ada memperlihatkan surat kepemilikan tahun 2004, dan saksi melihat surat-surat tanah yang terkait objek;
 - Bahwa banyak orang yang mengaku tanah tersebut terakhir saudara Pupu Purnama dan Saudari Pupu Purnama kasih lihat Surat dari Kelurahan waktu di Tahun 2024;
 - Bahwa saksi melihat surat tersbut ada dari Pupu Purnama karena itu saksi mengalah saksi keluar dari situ dan barang-barang saksi di angkut dan saksi mendapat uang kompensasi Rp.75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
 - Bahwa saksi
2. Saksi Ghulam Mahdi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu masalah tanah tersebut milik Pak Saleh Achamd Haidarah dan Saksi yang memberi kabar Ke Pak Saleh Achamd Haidarah;
 - Bahwa saksi tahu waktu saksi lewat dan saksi di panggil oleh tukang parkir yang ada disitu yang Bernama Pak Ade yang mengatakan bahwa rumah sudah di rusak tolong hubungi Pak Saleh;
 - Bahwa saksi tidak punya nomor Pak Soleh Achmad Haidarah (Penggugat) yang saksi punya nomor Handphone keponakan Pak Sale Achmad Haidarah, saksi telepon Ponakan bertanya apakah rumah sudah dijual/dikontrkan dan ponakan Pak Saleh Achamd Haidarah bilang hubungi saja Pak Warno;
 - Bahwa saksi selanjutnya saksi menemui Pak Warno, dan menurut Pak Warno tanah tersebut sudah ditutupi oleh Pak Soleh dan bawa kertas surat PBB;
 - Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yaitu sebelah Barat rumah makan sambal dower, Kiri Café, Selatan Jalan, Utara Perumahan;

Halaman 35 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2025/PN Bdg



3. Saksi Ronny, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal disitu sejak Tahun 2015, saksi masih tinggal di kompleks tersebut dan saksi beli rumah tersebut melalui perseorangan, tinggal berdekatan;
- Bahwa saksi pernah liat Saleh Achamd Haidarah tahun 2016;
- Bahwa saksi bertetangga dengan tanah objek sengketa dan saksi tahu pada Tahun 2012 tanah itu berupa rawa dan banyak ular;
- Bahwa saksi denger-denger kata teman saksi kalau saudari Pupu Purnama yang punya tanah tersebut dan bilang sok atuh beli jadi saling kalim mengkaliam;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut tanah Pak Saleh Achamd Baidarah sampai belakangnya;
- Bahwa saksi tahu ada pengrusakan karena pada malamnya diadakan rapat dengan pihak Komplek Cipaganti dikarenakan banyak truk yang keluar masuk yang disuruh oleh saudari Pupu Purnama yang belum selesai ngeruknya karena untuk ke area belakang melewati jalan ke kompleks Cipanganti;

4. Saksi Wawan Supartiwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu masalah pengrusakan rumah yang ada dilokasi tanah objek sengketa;
- Bahwa rumah saksi jauh dari objek sengketa, tapi saksi mendapat laporan informasi dari warga tentang pengrusakan tersebut;
- Bahwa saksi ke tempat Tergugat II Pupu Purnama dan minta nomor telepon dan saksi bertemu dengan Pupu;
- Bahwa setelah ketemu Pupu menerangkan bahwa tanah tersebut milik ahli waris Pupu Purnama dan Pupu Purnama kasih lihat surat ahli waris yang di tandatangani oleh Lurah Tahun 2022;
- Bahwa saksi pernah tanda tangan tentang IMB dan saksi tidak tanah tangan surat karena tanah itu milik orang lain;
- Bahwa saksi tahu tanah itu punya pak Saleh dan saksi tahu dari orangtua dulu yang punya orang arab dan saksi pernah lihat Pak Saleh;
- Bahwa pernah lihat semenjak ada teguran pajak atas nama Euis Aisyah pajak PBB dan kegiatan pengrusakan di objek tersebut waktu 3 (tiga) tahun dari kejadian pengrusakan setelah covid;

Halaman 36 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi H. Rudy Rakian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu masalah ini tentang pengrusakan;
- Bahwa saksi tinggal berdekatan dengan lokasi tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi ingat pada tahun 2016 pernah kedatangan tamu Pak Saleh/Penggugat menyatakan punya tanah di sisi kompleks, berbatasan dengan tanah saksi;
- Bahwa saksi tahu diatas tanah objek sengketa ada rumah tua ada yang membongkar dan saksi bertanya kepada orang sekitar siapa yang membongkar dan jawabanya dibongkar oleh Pupu;
- Bahwa saksi bilang ke sopir saksi cari tahu orang yang bernama Pupu dan Saudari Pupu datang dengan pensiunan tentara pak piter kenapa bangun di bongkar kan ada orang arab sebagai pemiliknya;
- Bahwa ada keterangan dari lurah tanah warkah karena pas masuk ke komplek barat Kav.11 A saksi merasa kaget ada di hari libur truck yang masuk nguruk pasir dan sebelum menyerobot tanah saksi dan saksi telephone ke pak piter ke Pupu gak nyambung dan ke Pak peter katanya ada ijin dari Pak Roni;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban Tergugat I sampai dengan Tergugat IV telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto kopy Kikitor Nomor 376 Persil 248 Kohir 376 Luas $\pm 400 M^2$ atas nama Atmasudia, bukti T1-T4 =1;
2. Foto kopy Surat Pemberitahuan Pajak Bumi Dan Bangunan atas nama Tergugat I (Euis Aisyah) tahun 2022, yang terletak di Jl. Raya Ujung Berung Nomor 47, RT.001/RW.001, Kel. Cigending, Kec. Ujung Berung, Kota Bandung, bukti T1-T4 =2;
3. Foto kopy Surat Keterangan Lurah Kelurahan Cigending Nomor PD.02.04/063.b/Kel.Cgd/V2022 tertanggal 31 Mei 2022 bukti T1-T4 =3;
4. Foto kopy Penetapan Ahli Waris Nomor :348/Pdt.P/2019/PA.Bdg tertanggal 13 Agustus 2019, bukti T1-T4 =4;
5. Foto kopy Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara Tergugat I dengan Tergugat III yang di buat oleh Tergugat IV pada tanggal 12 April 2022, bukti T1-T4 =5;
6. Foto kopy Surat Keterangan Lurah Kelurahan Cigending Nomor 69/SK/03/V/2021 tertanggal 11 Mei 2021, bukti T1-T4 =6;

Halaman 37 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto kopy Bagan silsilah Garis keturunan dari Atma bin Ali Kusen dengan Encoh Surya, bukti T1-T4 =7;
8. Foto kopy Surat Pernyataan Ahli Waris, bukti T1-T4 =8;
9. Foto kopy Surat Keterangan Kelurahan Nomor: PO.02.04/063/Kel.Cgd/V/2022 tertanggal 31 Mei 2022 mengenai penguasaan fisik oleh ahli waris, bukti T1-T4 =9;
10. Foto kopy Surat Pernyataan dari Tergugat I mengenai Kikitor Nomor 376 Persil 248 Kohir 376, bukti T1-T4 =10;
11. Foto kopy Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat dari Lurah Kelurahan Cigending Nomor: PO.02.ou/ 063/Kel. cgd/V/2021 Mei 2022, bukti T1-T4 =11;
12. Foto kopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), bukti T1-T4 =12;
13. Foto kopy Surat Pernyataan Bersama (Kelebihan Luas), bukti T1-T4 =13;
14. Foto kopy Surat Pernyataan mengenai batas tanah dari tergugat I, bukti T1-T4 =14;
15. Foto kopy Surat Pernyataan dari tergugat I, bukti T1-T4 =15;
16. Foto kopy Surat Pernyataan beda luas dari tergugat I, bukti T1-T4 =16;
17. Foto kopy Surat Pernyataan pemasangan dan penetapan tanda batas dari tergugat I, bukti T1-T4 =17;
18. Foto kopy Surat Pernyataan batas tanah dari tergugat I, bukti T1-T4 =18;
19. Foto kopy Surat Pernyataan dari tergugat I gambar ukur, bukti T1-T4 =19;
20. Foto kopy bukti Salinan Putusan Nomor 204/G/2024/PTUN.BDG, bukti T1-T4 =20;
21. Foto kopy Surat Perjanjian Warno penerimaan uang kerohiman atas bangunan yang di tempatnya berikut foto hasil tangkapan kamera saat warno dan Tergugat II serah terima uang dan penandatanganan perjanjian tertanggal 1 November 2024, bukti T1-T4 =21;
22. Foto kopy Kwitansi penerimaan tagl 31 Oktober 2024 atas uang kerohiman dari warno atas Tergugat I dan II karena selama itu menempati tanah milik Tergugat I yang terletak di Jl. AH Nasution No.47 Ujung Berung, Bandung, bukti T1-T4 =22;
23. Foto kopy Peta Bidang dari BPN tidak tercatat Sertifikat Hak Milik Nomor 78/Kel.Cigending dengan Luas 370 M² berasal dari Persil 247 D.I, Kohir 2544 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2429 /Kel. Cigending Luas 177 M²

Halaman 38 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal Persil 240 S.III, Kohir 3249 sebagai alas hak Penggugat bukti T1-T4 =23;

24. Foto kopy Peta Persil dari Kecamatan Pakemitan sebelum di mekarkan dan menjadi Desa Cigending Kec. Ujung berung, bukti T1-T4 =24;

Foto kopy bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dalam persidangan dan telah diberi meterai cukup, sehingga telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Tergugat I sampai dengan Tergugat IV telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tampubolon Maurit Mayson Parlindungan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu tentang tanah objek sengketa, karena sejak tahun 1987 saksi sekolah di SMA PGRI saksi sering melewati tanah objek sengketa tersebut;
 - Bahwa saksi kenal dengan tergugat I Euis dan Tergugat II Pupu, karena orang tua saksi bagian kesehatan dan mereka sering berobat ditempat orang tua saksi;
 - Bahwa saksi tahu dulu tanah objek sengketa seperti persawahan dan saksi sering melewati jalan setapak;
 - Bahwa kondisi tanah objek sekarang kondisi sudah berbeda ada rumah tidak layak pakai dan ada kios-kios kecil;
 - Bahwa saksi tahu pada tahun 2018 tidak ada penghuni rumah dan yanag ada aktifitas orang jualan;
 - Bahwa di atas tanah sengketa ada rumah semi permanen ada Pak Warno yang menyewa tempat tersebut dan ada konveksi Cipaganti;
 - Bahwa ahli waris Euis datang ke saksi menanyakan mengenai jasa bongkar saksi bilang ada jasa bongkar harganya Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat pembongkaran tidak ada orang yang keberatan;
2. Saksi Karna Suherman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menjabat Lurah pada tahun 2017;
 - Bahwa pada tahun 2018 atau 2019 saksi menerima dan melayani tamu atas nama Ibu Euis, konsultasi masalah tanah leluhur di lokasi tersebut dan saksi mengatakan harus ada data dan syarat-syaratnya;

Halaman 39 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 2 (dua) tahun berlalu sekitar tahun 2021 Ibu Euis datang Kembali bawa data-data;
- Bahwa pada Tahun 2022 datang lagi karena yang tahun lalu data kurang lengkap dan sudah di bawa semua dari KTP, Persil, sisilah dan Ahli waris dan pada saat syaratnya sudah terkumpul saksi meminta waktu 5-6 Bulan untuk klarifikasi di Lapangan;
- Bahwa hasilnya mengklaim ada perbedaan nama dan membuat pernyataan saja klarifikasi ke Disduk dan kecamatan dan saksi mengatakan tunggu saja karena belum bisa terekam dan ada ahli waris Namanya Atma untuk klarifikasi dan tanah kosong dan bangunanya ada yang mengelola yaitu Pak Warno sambil berjualan;
- Bahwa pada saat saksi merekomendasi ke Bu Euis di kantor Kelurahan ada yang mengaku yang mengklaim ada yang lain dan ternyata dari hasil kesemuanya tidak ada Nama Atma di Kantor Kelurahan berdasarakan Persil Kohir 376,248 dan mencocokkan di data arsip dan setelah itu karena tidak ada nama lain tentang nama Atma, kemudian saksi menerbitkan Warkah;
- Bahwa terhadap bukti-bukti kepemilikan saksi memegang buku Letter C dan Buku Induk di Kecamatan;
- Bahwa saksi terhadap Pajak dan SPPT, buku induk ada di kecamatan langsung di distribusikan ke kelurahan kemudian RT/RW saya juga melacak ternyata tidak muncul SPPT setelah adanya gugatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban Tergugat V sampai dengan Tergugat VI telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto kopy Surat Keterangan Kelurahan Cigending Nomor: 69/SK/03/V/2021 tanggal 11 Mei 2021, bukti TIV.TV-1;
2. Foto kopy Surat Pernyataan dari Tergugat I (Euis Aisyah) Tergugat II (Pupu Purnama) dkk tanggal 21 Januari 2022, bukti TIV.TV-2;
3. Foto kopy Surat Keterangan Kelurahan Cigending Nomor: PD.02.04/063.b/Kel.Cgd/V/2022 tanggal 31 Mei 2022, bukti TIV.TV-3;
4. Foto kopy Letter C Kelurahan Cigending dengan Nomor Kohir 376 dan Nomor Persil 248, bukti TIV.TV-4;
5. Foto kopy Surat dengan Nomor: 22/F&P/II/25 tanggal 22 Januari 2025, bukti TIV.TV-5;
6. Foto kopy Surat Nomor: 28/F&P/II/25 tanggal 28 Februari 2025, bukti TIV.TV-6;

Halaman 40 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2025/PN Bdg



7. Foto kopy Surat Keterangan Kelurahan Cigending Nomor: TU.01.02/043-Kel-Cgd/V/2025 tanggal 7 Mei 2025, bukti TIV.TV-7;
8. Foto kopy Surat Pemberitahuan Objek Pajak/Lampiran Surat Permohonan Objek Pajak (SPOP/LSPOP) objek pajak bumi dan bangunan atas nama Saleh Ahmad Haidarah, bukti TIV.TV-8;
9. Foto kopy Print screen SPPT Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2021 dan 2022, bukti TIV.TV-9;
10. Foto kopy Surat Permohonan Mutasi seluruh/sebagian objek pajak atas nama Saleh Ahmad Haidarah beserta persyaratan Mutasi (1 set), bukti TIV.TV-10;

Foto kopy bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dalam persidangan dan telah diberi meterai cukup, sehingga telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto kopy Buku Tanah Hak Milik No. 78/Kelurahan Cigending Kecamatan Ujungberung, seluas 370 M² atas nama SALEH ACHMAD HAIDARAH, bukti T.T-1;
2. Foto kopy Buku Tanah Hak Milik No. 2429/Kelurahan Cigending Kecamatan Ujungberung, seluas 177 M² atas nama SALEH ACHMAD HAIDAROH, bukti T.T-2;

Foto kopy bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dalam persidangan dan telah diberi meterai cukup, sehingga telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi objek sengketa, hasil pemeriksaan mana telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat, sebagaimana yang telah diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II

- Gugatan Penggugat Tidak Jelas (Obscur Libel)

1. Bahwa gugatan a quo mendalilkan gugatannya dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, terhadap Sebidang Tanah Milik Adat Persil 248, Kohir Nomor 376 yang terletak di Jl A.H. Nasution, Bandung $\pm 350\text{M}^2$ (tiga ratus lima puluh meter persegi) milik Tergugat I sebagai ahli waris dari Atmasudia, sedangkan dalam dalil Gugatannya Penggugat mendalilkan 2 Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat yakni ;

? Sertifikat Hak Milik Nomor 78/Kel.Cigending dengan Luas 370M^2 serta ;

? Sertifikat Hak Milik Nomor 2429 /Kel. Cigending Luas 177M^2

Bahwa dengan dalil Penggugat yang menyatakan akumulasi terhadap jumlah atau luas tanah jelas apabila di gabung di akumulasi sebagaimana dalil Penggugat maka jumlah luas tanah milik Penggugat adalah 547M^2 , sedangkan dalam Pencatatan PPJB Nomor 08 hanya 350M^2 (tiga ratus lima puluh meter persegi) sehingga berdasarkan dalil tersebut tidak jelas luas objek yang mana yang di maksud Penggugat, sedangkan patokan Penggugat adalah Sertifikat Hak Miliknya yang tentu telah melalui proses pengukuran ;

2. Bahwa dengan Gugatan Penggugat terutama dalam butir 18 Pokok Perkara isi Gugatan Penggugat, yang menyatakan "TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah menjual Tanah milik PENGGUGAT kepada TERGUGAT III yang saat ini telah berdiri sebuah bangunan dan di kuasai oleh TERGUGAT III" , Adalah dalil yang tidak jelas serta tidak ada faktanya, sebab sampai dengan saat ini tidak ada satupun bangunan yang didirikan Tergugat III di lahan yang di belinya dan juga tidak di kuasai ;

3. Bahwa dalam butir 22 halaman 6 Pokok Perkara gugatan Penggugat yang menyatakan dalam "(PPJB) Nomor 08, tertanggal 12 April 2022 antara TERGUGAT I dan TERGUGAT III dimana OBYEK YANG DI JUAL BELIKAN TERLETAK DI TANAH MILIK PENGGUGAT yaitu

Halaman 42 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2025/PN Bdg



pada lokasi sertifikat Hak Milik Nomor 78/Kel.Cigending Luas 370 M² atas nama Pemegang HAK Saleh Achmad Haidarah”sebab berdasarkan Keterangan Desa Cigending Kohir 376, Persil 248 luas 400M² (empat ratus meter persegi), sedangkan berdasarkan data yang di dapatkan dari hasil persidangan perkara di PTUN Nomor 204/G/2024/PTUN.BDG asal muasal tanah Penggugat dari ;

? Sertifikat Hak Milik Nomor 78/Kel.Cigending dengan Luas 370 M² berasal dari Persil 247 D.I, Kohir 2544 ;

? Sertifikat Hak Milik Nomor 2429 /Kel. Cigending Luas 177 M² berasal Persil 240 S.III, Kohir 3249

Sehingga di dapat data yang akurat, bahwasanya berdasarkan pernyataan diatas semakin tidak jelas, sehingga gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan gugatan kabur (obscure libelium)

- Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing

Bahwa Kuasa Penggugat dalam Gugatannya menerangkan tentang asal muasal hak yang tidak jelas dan tidak berdasar, maka Penggugat dapat di kategorikan sebagai Penggugat yang tidak beritikad baik karena menyusun gugatan untuk kepentingan dan keuntungannya sendiri tanpa di dukung data yang jelas dan tidak sesuai.

- Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Bahwa dalam dalil – dali yang di ajukan Penggugat tidak sesuai dengan dalil, sebab Penggugat juga tidak menyertakan Penjual asal sebagaimana yang di dalilkannya .

Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi di atas sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tersebut seharusnya DITOLAK atau sekurang-kurangnya HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (niet-ontvankelijke verklaard).

Eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV

- GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

1. Bahwa gugatan a quo mendalilkan gugatannya dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan hubungan hukum antara Tergugat III dan IV dengan Penggugat tidak terjadi secara langsung, hanya berdasarkan Pencatatan Perjanjian Jual Beli / PPJB yang di lakukan oleh Tergugat IV pada tanggal 12 april 2022 berdasarkan akta PPJB Nomor 08 antara Tergugat III sebagai Calon Pembeli dengan Tergugat I sebagai Penjual terhadap Sebidang Tanah Milik Adat Persil 248, Kohir Nomor 376 yang terletak di Jl A.H. Nasution, Bandung ±

Halaman 43 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2025/PN Bdg



350M² (tiga ratus lima puluh meter persegi) milik Penjual sebagai ahli waris dari Atmasudia, sedangkan dalam dalil Gugatannya Penggugat mendalilkan 2 Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat yakni ;

? Sertifikat Hak Milik Nomor 78/Kel.Cigending dengan Luas 370 M² serta ;

? Sertifikat Hak Milik Nomor 2429 /Kel. Cigending Luas 177 M²

Bahwa dengan dalil Penggugat yang menyatakan akumulasi terhadap jumlah atau luas tanah jelas apabila di gabung di akumulasi sebagaimana dalil Pengguga maka jumlah luas tanah milik Penggugat adalah 547 M², sedangkan dalam Pencatatan PPJB Nomor 08 hanya 350M² (tiga ratus lima puluh meter persegi) sehingga berdasarkan dalil tersebut tidak jelas luas objek yang mana yang di maksud Penggugat, sedangkan patokan Penggugat adalah Sertifikat Hak Miliknya yang tentu telah melalui proses pengukuran ;

2. Bahwa dengan Gugatan Penggugat terutama dalam butir 3 halaman 3 Pokok Perkara isi Gugatan Penggugat, yang menyatakan "sertifikat Hak Milik Nomor 78/Kel.Cigending Luas 370 M² atas nama Pemegang HAK Saleh Achmad Haidarah yang sah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kota Bandung sebelumnya tercatat atas nama Neni Setiani, Suparman Ganda Somantri, HJ Entin Kartini, Dra Kokom Komariah, Nunung Soliah,B.SW, Yatie (yeti) Sofiati berdasarkan akta jual beli nomor 77/2005 tanggal 25/05/2005 yang dibuat oleh Notaris Mumuh Muhsin Wiramihardja, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah" ,.....sebab di sebutkan Adalah dalil yang tidak jelas serta tidak ada faktanya, sebab yang menjadi objek jual beli tersebut berasal dari Persil 247 D.I, Kohir 2544 Blok Cipanjalu dan bukan bagian dari PPJB nomor 08 ;
3. Bahwa dengan Gugatan Penggugat terutama dalam butir 4 halaman 3 Pokok Perkara isi Gugatan Penggugat, yang menyatakan "Sertifikat Hak Milik nomor 2429 /Kel. Cigending Luas 177 m² atas nama pemegang Hak Saleh Achmad Haidaroh (alias Saleh Achmad Haidarah) yang sah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kota Bandung, Perolehan berdasarkan Akta Jual Beli tgl 12-04-2005 no 77/2005.Drs. Dadan Haeri Gurataman, Camat/PPAT dengan daerah kerja wilayah Kecamatan Ujung Berung" berasal Persil 240

Halaman 44 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2025/PN Bdg



S.III, Kohir 3249 Blok Cipanjalu ;

4. Bahwa dalam butir 22 halaman 6 Pokok Perkara gugatan Penggugat yang menyatakan dalam "(PPJB) Nomor 08, tertanggal 12 April 2022 antara TERGUGAT I dan TERGUGAT III dimana OBYEK YANG DI JUAL BELIKAN TERLETAK DI TANAH MILIK PENGGUGAT yaitu pada lokasi sertifikat Hak Milik Nomor 78/Kel.Cigending Luas 370 M² atas nama Pemegang HAK Saleh Achmad Haidarah"sebab berdasarkan Keterangan Desa Cigending Kohir 376, Persil 248 luas 400M² (empat ratus meter persegi), sedangkan berdasarkan data yang di dapatkan dari hasil persidangan perkara di PTUN Nomor 204/G/2024/PTUN.BDG asal muasal tanah Penggugat dari ;

? Sertifikat Hak Milik Nomor 78/Kel.Cigending dengan Luas 370 M² berasal dari Persil 247 D.I, Kohir 2544 ;

? Sertifikat Hak Milik Nomor 2429 /Kel. Cigending Luas 177 M² berasal Persil 240 S.III, Kohir 3249

Sehingga di dapat data yang akurat, bahwasanya berdasarkan pernyataan diatas semakin tidak jelas, sehingga gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan gugatan kabur (obscure libelum)

- Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing

Bahwa Kuasa Pengugat dalam Gugatannya menerangkan tentang asal muasal hak yang tidak jelas dan tidak berdasar, maka Penggugat dapat di kategorikan sebagai Penggugat yang tidak beritikad baik karena menyusun gugatan untuk kepentingan dan keuntungannya sendiri tanpa di dukung data yang jelas dan tidak sesuai.

- Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Bahwa dalam dalil – dali yang di ajukan Penggugat tidak sesuai dengan dalil, sebab Penggugat juga tidak menyertakan Penjual asal sebagaimana yang di dalilkannya, berikut dengan para pejabat yang telah mencatatkan peralihan hak yang telah di dapatkan oleh Penggugat baik itu Notaris Mumuh Muhsin Wiramihardja, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Notaris yang mencatatkan jual beli sertifikat Hak Milik Nomor 78/Kel.Cigending bahkan Penjualnya juga tidak di masukkan sebagai para pihak begitu juga halnya Drs. Dadan Haeri Gurataman, sebagai Camat/PPAT dengan daerah kerja wilayah Kecamatan Ujung Berung yang mencatatkan AJB Sertifikat Hak Milik nomor 2429 /Kel. Cigending berserta penjual asal ;

Halaman 45 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi di atas sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tersebut seharusnya DITOLAK atau sekurang-kurangnya HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (niet-ontvankelijke verklaard). Gugatan Penggugat ERROR IN OBJECTO

? Bahwa dengan jelas dan tegas dari dalil serta fakta – fakta yang ada Gugatan Penggugat mengenai Perbuatan Melawan Hukum dalam sengketa kebendaan tidak mempunyai korelasi dari benda kepunyaan Tergugat I di bandingkan Penggugat sebagaimana fakta di bawah ;

? Sertifikat Hak Milik Nomor 78/Kel.Cigending dengan Luas 370 M² berasal dari Persil 247 D.I, Kohir 2544 atas nama Ahmad Saleh blok Cipanjalu ;

? Sertifikat Hak Milik Nomor 2429 /Kel. Cigending Luas 177 M² berasal Persil 240 S.III, Kohir 3249 atas nama Abun blok Cipanjalu ;

Sedangkan kepunyaan Tergugat I Kohir 376 Persil 248 Blok Kepuh dengan Luas 1.500 M²;

Eksepsi Tergugat V dan Tergugat VI

Tidak Berwenang Mengadili Secara Absolut (Exceptie Van Onbeveogheid)

1. Bahwa para penggugat pada gugatannya mendalilkan yang kurang lebih isinya menyatakan, "Bahwa Tergugat V dan Tergugat VI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat atas perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI sehingga menimbulkan kerugian materiil maupun imateriil yang diderita oleh Penggugat, adanya tindakan yang dilakukan oleh Tergugat V secara sengaja atau lalai telah membuat dan mengeluarkan Surat Keterangan No. PD.02.04/063.b/kel.cgd/V/2022 tertanggal 31 Mei 2022 yang isi dalam surat tersebut menyampaikan bahwa tanah Penggugat adalah tanah adat dimana selanjutnya surat tersebut disalahgunakan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat VI secara sengaja atau lalai melakukan tindakan telah merubah SPPT PBB atas nama Neni Setiani dan mengeluarkan SPPT PBB tersebut atas nama Euis Aisyah (Tergugat I) sehingga disalahgunakan oleh Tergugat I dan Tergugat II;"
2. Bahwa berdasarkan objek, materi atau objek pokok permasalahan dalam Surat Gugatan Para Penggugat secara absolut merupakan lingkup kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara karena dalam Surat Gugatan tentang perkara Perbuatan Melawan Hukum yang di ajukan oleh Para

Halaman 46 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di Pengadilan Negeri Bandung terhadap Tergugat V dan Tergugat VI yang merupakan Pejabat Pemerintahan, maka Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintahan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige Overheidsdaad):

"Tindakan pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan";

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) Pasal 2 (1) "Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara."
4. Bahwa dapat disimpulkan surat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sehingga atas surat gugatan tersebut harus diberikan putusan Niet Ontvankelijke verklaard atau gugatan tidak dapat diterima. Oleh karena Perbuatan tersebut merupakan kompetensi absolut yang masuk dalam lingkup kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad);

Bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 132 Rv yang selengkapnya menyatakan : "Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatan wajib menyatakan dirinya tidak berwenang", demi hukum, Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar dalam kedudukannya tersebut kiranya dapat menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang mengadili secara absolut perkara-perkara yang menyangkut objek

Halaman 47 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan Tata Usaha Negara yang merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, gugatan a quo sudah seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, bukan kepada Pengadilan Negeri Bandung karena sebagaimana diketahui bahwa Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung tidak berwenang mengadili secara absolut terhadap Keputusan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya Tergugat V dan Tergugat VI mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim secara ex officio untuk dapat kiranya memutus terlebih dahulu berkenaan dengan kewenangan mengadili secara absolut dalam memeriksa dan memutus perkara a quo dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini.

Eksepsi Turut Tergugat

- Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel)

Bahwa Penggugat telah mendalilkan selaku pemilik atas sah dari dua (2) sertifikat yang terletak di Jl. A.H. Nasution No.47 (d/h. Jl. Raya Ujungberung No.47) RT.001/RW.001, Kelurahan Cigending, Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung dengan dasar kepemilikan berupa :

- Sertifikat Hak Milik No.78 luas tanah 370 m2 an Saleh Achmad Haidarah, dengan batas-batas :

Utara	: Tanah Saleh Achmad Haidarah;
Timur	: Tanah Insinyur Benny Sulaiman;
Selatan	: Jalan Raya A.H. Nasution;
Barat	: Tanah Hj. Eulis Sudiani.

- Sertifikat Hak Milik No.2429 luas tanah 177 m2 an Saleh Achmad Haidaroh (als Saleh Achmad Haidarah), dengan batas-batas :

Utara	: Tanah PT. Cipaganti Dreamland;
Timur	: Tanah Riky Rakian;
Selatan	: Tanah Saleh Achmad Haidarah;
Barat	: Tanah Hj. Eulis Sudiani.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pada dasarnya pokok gugatan Penggugat Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) yang dibuat oleh Tergugat IV (Yusti Mariana, S.H.) selaku Notaris dan PPAT tanpa sepengetahuan Penggugat dimana Tergugat I dan Tegugat II sengaja beritikad buruk telah menjual tanah milik Penggugat dengan memanipulasi

Halaman 48 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data dan merubah Surat Pajak Terhutang SPPT PBB dengan NOP. 32.73.120.006.010-0069.0 atas nama Neni Setiani salah satu pemilik sertifikat sebelumnya dengan dasar surat yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Cigending Kecamatan Ujungberung Kota Bandung (Tergugat V) yaitu Surat Keterangan No.PD.02.04/063.b/kel.Cgd/V/2022 tanggal 31 Mei 2022. Dengan demikian maka pokok gugatan adalah murni permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI. Pada dasarnya Turut Tergugat akan tunduk dan patuh pada putusan.

- Eksepsi Tentang Salah Subyek (Error In Persona)

Bahwa dengan ditariknya Turut Tergugat berkaitan dengan prioritas hak milik Penggugat terkait objek perkara a quo karenanya dalam kesempatan ini mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar memerintahkan Kantor Pertanahan Kota Bandung/Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.

Bahwa mengingat Turut Tergugat (Kantor Pertanahan Kota Bandung) adalah Lembaga Administrasi pencatat di bidang pertanahan sesuai dengan tugas dan kewenangannya dalam melaksanakan pelayanan di bidang pertanahan adalah berdasarkan permohonan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah yang sekarang berlaku Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat telah menanggapi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Tanggapan Penggugat terhadap Eksepsi Tergugat I dan II.

I. Mengenai Eksepsi Gugatan Tidak Jelas (Obscur Libel)

1. Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas karena ada perbedaan luas objek tanah dan dasar surat yang dijadikan dalil. Perlu Penggugat tegaskan bahwa inti dari gugatan kami bukan semata-mata soal luas tanah atau perbedaan persil, melainkan fakta PERBUATAN MELAWAN HUKUM bahwa

Halaman 49 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2025/PN Bdg



Tergugat I dan Tergugat II telah memasuki, menguasai dan merusak bangunan milik Penggugat yang sah dan telah terdaftar dalam plotting BPN sebagai bangunan di atas tanah milik Penggugat yaitu berdiri di atas dua (2) Sertifikat Hak Milik (SHM) yaitu :

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 78/Kel.Cigending Jl. Raya Ujungberung Luas 370 M2 atas nama Pemegang HAK Saleh Achmad Haidarah (Penggugat) yang sah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan (ATR/BPN) sebelumnya tercatat atas nama Neni Setiani, Suparman Ganda Somantri, HJ Entin Kartini, Dra Kokom Komariah, Nunung Soliah, B.SW, Yatie (yeti) Sofiati berdasarkan akta jual beli nomor 77/2005 tanggal 25/05/2005 yang dibuat oleh Mumuh Muhsin Wiramihardja selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- b. Sertifikat Hak Milik nomor 2429 Desa/Kel Cigending Luas 177 m2 atas nama pemegang HAK Saleh Achmad Haidaroh (Penggugat) yang sah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan (ATR/BPN), Perolehan berdasarkan Akta Jual Beli tgl 12-04-2005 no 77/2005. Drs Dadan Haeri Gurataman, Camat/PPAT dengan daerah kerja wilayah Kecamatan Ujung Berung .

2. Bahwa Eksepsi tersebut patutlah ditolak. Karena Tergugat I dan Tergugat II tidak cermat di dalam memahami Posita .
3. Dengan demikian, sengketa ini berfokus pada Perbuatan Melawan Hukum berupa Penguasaan Tanah serta Perusakan bangunan milik Penggugat oleh Tergugat I dan Tergugat II, yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 78/Kel.Cigending Jl.Raya Ujungberung Luas 370 M2 atas nama Pemegang HAK Saleh Achmad Haidarah dan Sertifikat Hak Milik nomor 2429 Desa/Kel Cigending Luas 177 m2 atas nama pemegang HAK Saleh Achmad Haidaroh.

II. Mengenai Legal Standing dan Tuduhan Penggugat Tidak Beritikad Baik.

Bahwa Penggugat menegaskan bahwa Penggugat memiliki legal standing yang jelas karena tanah dan bangunan yang Penggugat klaim adalah milik sah Penggugat berdasarkan sertifikat yang telah terukur dan terdaftar. Tidak ada itikad buruk dari pihak Penggugat, karena gugatan ini diajukan untuk meminta keadilan atas kerugian akibat

Halaman 50 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2025/PN Bdg



penguasaan dan perusakan fisik yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II di lahan milik Penggugat.

III. Mengenai Tuduhan Kurang Pihak

Terkait dalil bahwa kami tidak menyertakan pihak lain seperti penjual asal atau notaris tertentu, Yurisprudensi menegaskan hak penggugat untuk menentukan pihak yang akan digugat, didasarkan pada asas bahwa penggugat adalah pihak yang berwenang untuk menentukan siapa yang dianggap melanggar haknya. Hal ini didasari oleh dua faktor utama: hubungan hukum antara penggugat dan tergugat (apakah ada perjanjian atau perbuatan melawan hukum) dan kebutuhan dalil gugatan penggugat, seperti yang dijelaskan dalam putusan Mahkamah Agung. Yurisprudensi MA No. 1642 K/Pdt/2005 juga menekankan pentingnya kelengkapan pihak dalam gugatan, yang memengaruhi kualifikasi antara tergugat dan "turut tergugat kami nyatakan bahwa fokus gugatan ini adalah pada perbuatan melawan hukum yang sudah jelas dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang memasuki dan merusak bangunan milik kami dan menimbulkan kerugian pada kami.

IV. Mengenai Error in Objecto

Dalil error in objecto yang diajukan Tergugat I dan II tidak relevan karena objek yang Penggugat gugat adalah bangunan yang secara fisik berada di lahan kami dan telah dihancurkan oleh Tergugat I dan Tergugat II. Kami tidak mempermasalahkan asal-usul surat Tergugat I, melainkan tindakan nyata perusakan yang merugikan kami.

- Tanggapan Penggugat terhadap Eksepsi Tergugat III dan IV.

I. Menjawab Dalil Obscur Libel

Tergugat III dan IV menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas karena perbedaan luas atau persil. Penggugat tegaskan bahwa hal tersebut tidak mengurangi substansi gugatan. Faktanya, Anda (Tergugat III) telah menguasai dan membangun di atas tanah Penggugat, serta merusak bangunan milik Penggugat. Hal ini tidak bergantung pada apakah luas tanah 370 m² atau 547 m², karena yang dipermasalahkan adalah tindakan perusakan dan penguasaan fisik yang melawan hukum.

II. Menjawab Dalil Legal Standing dan Itikad Baik

Bahwa Penggugat memiliki legal standing karena sertifikat Penggugat sah dan telah terdaftar. Justru Tergugat III yang menguasai tanah

Halaman 51 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2025/PN Bdg



Penggugat tanpa hak dan Tergugat IV yang membuat akta tanpa verifikasi yang benar yang tidak memiliki itikad baik. Penggugat memasukkan Tergugat III dan Tergugat IV sebagai Tergugat karena berperan dalam rangkaian perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat

III. Menjawab Dalil Kurang Pihak

Kami mencantumkan Tergugat III dan IV karena dalam kasus PTUN sebelumnya (No. 204/G/2024/PTUN.BDG), terungkap adanya transaksi jual beli yang melibatkan Tergugat III dan Tergugat IV. Ini relevan karena Tergugat III menguasai dan membangun tanah kami berdasarkan akta yang dibuat oleh Tergugat IV, meskipun secara fisik dan yuridis tanah tersebut adalah milik Penggugat dan sudah tercatat di BPN.

Bahwa Eksepsi yang di ajukan oleh Tergugat I,II,III dan IV tersebut patutlah ditolak. Karena Tergugat I,II,III dan IV tidak cermat di dalam memahami Posita Nomor 3,4 dan Posita Nomor 22. Jelas tertulis di dalam Posita Nomor 3,4 obyek sengketa dijelaskan hak kepemilikan dari PENGUGAT. Sedangkan Posita Nomor 22 jelas tertulis obyek sengketa terdiri dari 2 (dua) bidang. Dengan demikian tidak terdapat obyek sengketa yang berbeda atau salah;

Dengan demikian, Replik ini menegaskan bahwa Gugatan Penggugat jelas dan memiliki dasar hukum yang kuat. Kami memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak eksepsi Tergugat I,II,III dan IV serta melanjutkan pemeriksaan pokok perkara.

- Tanggapan Penggugat terhadap Eksepsi Tergugat V (Kelurahan) dan VI (BAPENDA) yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini secara absolut.

Bahwa Tergugat V dan VI telah salah berfikir Hukum karena dalam perkara ini penggugat tidak menggugat surat/keputusannya, melainkan menggugat akibat yang ditimbulkan dari surat tersebut (PERBUATAN MELAWAN HUKUM). Dengan demikian, objek gugatan bukanlah keputusan tata usaha negara, melainkan tindakan atau akibat hukum yang muncul akibat surat tersebut, permasalahan seperti ini bukan merupakan sengketa administrasi negara, melainkan merupakan sengketa keperdataan akibat “perbuatan melawan hukum” sebagaimana diatur dalam “Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata):

Halaman 52 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Bahwa Mahkamah Agung RI melalui putusannya telah menegaskan bahwa jika yang disengketakan bukan surat/KTUN-nya, melainkan akibat perbuatan, tindakan, atau kerugian, maka kewenangan mengadili berpindah kepada Pengadilan Negeri.

Putusan MA No. 263 K/TUN/2001 : “Apabila tuntutan bukan diarahkan pada pembatalan keputusan tata usaha negara, tetapi pada akibat perbuatan atau kerugian, maka sengketa merupakan wewenang Pengadilan Negeri.

Putusan MA No. 343 K/TUN/2016: “Sengketa yang menyangkut perbuatan melawan hukum oleh badan/pejabat pemerintah merupakan yurisdiksi Peradilan Umum.”

Bahwa karena penggugat tidak mengajukan permohonan pembatalan surat/keputusan, tetapi hanya mempermasalahkan akibat dari dikeluarkannya surat tersebut, maka unsur objek sengketa PTUN tidak terpenuhi. melainkan sengketa perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri, bukan Pengadilan Tata Usaha Negara

Bahwa Pengadilan Negeri tetap berwenang mengadili perkara ini karena yang Penggugat gugat adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang mengakibatkan kerugian konkret bagi Penggugat, bukan semata-mata sengketa administratif. Bahkan setelah Penggugat mengirimkan surat kepada BAPENDA (Tergugat VI), data PBB tersebut sudah dikembalikan atas nama Penggugat sebagaimana ditegaskan Jawaban Tergugat V dan Tergugat VI dalam perkara ini pada halaman 6 (enam) yang menunjukkan bahwa memang telah terjadi kekeliruan dan penyalahgunaan yang merugikan Penggugat.

Dengan demikian, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak eksepsi Tergugat V dan Tergugat VI dan menyatakan Pengadilan Negeri Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengingat fokus gugatan adalah Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat secara nyata.

Halaman 53 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2025/PN Bdg



Menimbang, bahwa setelah majelis hakim membaca eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat dan tanggapan Penggugat terhadap eksepsi tersebut, majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat V dan Tergugat VI, tentang kewenangan mengadili secara absolut, majelis hakim telah memutuskan eksepsi tersebut dalam Putusan Sela tanggal 12 Januari yang pada pokoknya majelis hakim Menolak eksepsi tentang kewenangan mengadili dari Tergugat V dan Tergugat VI tersebut dan Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor 269/Pdt.G/2025/PN Bdg serta Memerintahkan kepada Penggugat dan Para Tergugat untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat IV, yang pada pokoknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Jelas (Obscur Libel) dengan alasan bahwa sebagaimana dalil Penggugat maka jumlah luas tanah milik Penggugat adalah 547 M², sedangkan dalam Pencatatan PPJB Nomor 08 hanya 350M² (tiga ratus lima puluh meter persegi) sehingga berdasarkan dalil tersebut tidak jelas luas objek yang mana yang di maksud Penggugat, sedangkan patokan Penggugat adalah Sertifikat Hak Miliknya yang tentu telah melalui proses pengukuran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Surat Gugatan tidak jelas atau obscur libel adalah gugatan yang susunan dalil-dalil gugatan atau tuntutan kabur, tidak terang dan membingungkan, tidak memuat hubungan hukum dalil-dalil saling kontradiktif serta petitum gugatan tidak tegas apa yang dituntut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut majelis hakim menilai bahwa untuk menentukan apakah suatu gugatan obscur libel, maka gugatan haruslah memenuhi persyaratan formil dalam penyusunan surat gugatan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kriteria atau syarat-syarat formil untuk menyusun suatu surat gugatan perdata dalam praktik hukum acara perdata dan doktrin ilmu hukum bahwa syarat formil surat gugatan adalah sebagai berikut :

1. Adanya subyek gugatan yaitu orang atau badan hukum yang memuat identitas para pihak, baik pihak penggugat maupun pihak tergugat ;
2. Adanya obyek gugatan yaitu memuat hal-hal yang menjadi sengketa ;



3. Adanya fundamentum petendi yaitu memuat alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan apakah perbuatan melawan hukum atau wanprestasi serta hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;
4. Adanya petitum yaitu memuat apa-apa yang diminta oleh Penggugat atau isi pokok tuntutan Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah hakim membaca dan mencermati dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut baik dalam posita gugatan maupun dalam petitum gugatan Penggugat, majelis hakim menilai bahwa gugatan penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil tentang tata cara penyusunan surat gugatan;

Menimbang, bahwa materi eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat IV tersebut menurut majelis hakim telah masuk materi pokok perkara yang akan dipertimbangkan dan buktikan dalam materi pokok perkara a quo, sehingga dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat IV pada angka 1 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat IV pada angka 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing dengan alasan gugatan Penggugat tidak menerangkan tentang asal muasal hak yang tidak jelas dan tidak berdasar, maka Penggugat dapat di kategorikan sebagai Penggugat yang tidak beritikad baik karena menyusun gugatan untuk kepentingan dan keuntungannya sendiri tanpa di dukung data yang jelas dan tidak sesuai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat IV tersebut, menurut majelis hakim hal ini telah masuk materi pokok perkara yang akan dipertimbangkan dan buktikan dalam materi pokok perkara a quo, sehingga dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat IV pada angka 2 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat IV pada angka 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) dengan alasan bahwa dalam dalil-dalil yang di ajukan Penggugat tidak sesuai dengan dalil, sebab Penggugat juga tidak menyertakan Penjual asal sebagaimana yang di dalilkannya, berikut dengan para pejabat yang telah mencatatkan peralihan hak yang telah di dapatkan oleh Penggugat baik itu Notaris Mumuh Muhsin Wiramihardja, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Notaris yang mencatatkan jual beli sertifikat Hak Milik Nomor 78/Kel.Cigending bahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjualnya juga tidak di masukkan sebagai para pihak begitu juga halnya Drs. Dadan Haeri Gurataman, sebagai Camat/PPAT dengan daerah kerja wilayah Kecamatan Ujung Berung yang mencatatkan AJB Sertifikat Hak Milik nomor 2429 /Kel. Cigending berserta penjual asal;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat IV, tentang gugatan Penggugat kurang pihak tersebut majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 3 dan angka 4 Penggugat menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa sertifikat Hak Milik Nomor 78/Kel.Cigending Luas 370 M2 atas nama Pemegang HAK Saleh Achmad Haidarah yang sah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kota Bandung sebelumnya tercatat atas nama Neni Setiani, Suparman Ganda Somantri, HJ Entin Kartini, Dra Kokom Komariah, Nunung Soliah, B.SW, Yatie (yeti) Sofiati berdasarkan akta jual beli nomor 77/2005 tanggal 25/05/2005 yang dibuat oleh Notaris Mumuh Muhsin Wiramihardja, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah ;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik nomor 2429 /Kel. Cigending Luas 177 m2 atas nama pemegang HAK Saleh Achmad Haidaroh (alias Saleh Achmad Haidarah) yang sah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kota Bandung, Perolehan berdasarkan Akta Jual Beli tgl 12-04-2005 no 77/2005. Drs Dadan Haeri Gurataman, Camat/PPAT dengan daerah kerja wilayah Kecamatan Ujung Berung;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, majelis hakim dapat menarik kesimpulan bahwa Penggugat mendapat hak atas tanah tersebut berdasarkan jual beli dari yaitu dari Neni Setiani, Suparman Ganda Somantri, HJ Entin Kartini, Dra Kokom Komariah, Nunung Soliah, B.SW, Yatie (yeti) Sofiati;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam Jawaban Tergugat I sampai dengan Tergugat IV, yang pada pokoknya menyatakan Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sementara faktanya sebagaimana kutipan butir 9 halaman 4 yang berbunyi "Tanpa sepengetahuan Penggugat, TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan sengaja memanipulasi data untuk merubah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang SPPT PBB dengan NOP .32.73.120.006.010-0069.0 atas nama Neni Setiani salah satu Pemilik Sebelumnya sertifikat Hak Milik Nomor 78/Kel.Cigending menjadi atas nama TERGUGAT I" tidak sesuai dengan bukti

Halaman 56 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan dari Penggugat sebagaimana di dalam surat keberatan Tergugat I dan II, semuanya di dasarkan dari bukti yang dimiliki oleh Tergugat I baik Surat Keterangan Desa, Penetapan Ahli Waris Leter C, pengukuran BPN dll.;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dalil Tergugat I sampai dengan Tergugat IV tersebut Tergugat I memperoleh hak atas tanah tersebut berdasarkan warisan dari orang tua Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan Jawaban Terggat I sampai dengan Tergugat IV tersebut, menurut majelis hakim untuk lebih jelas dan lengkapnya gugatan Penggugat seharusnya pihak Penggugat menarik semua pihak-pihak terkait dalam kepemilikan awal terhadap objek sengketa a quo dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak menarik pihak-pihak yang terkait dalam kepemilikan awal terhadap tanah obejk sengketa, maka menurut majelis hakim gugatan Penggugat tidak lengkap pihak-pihaknya, sehingga terhadap eksepsi angka 3 dari Tergugat I sampai dengan Tergugat IV patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas setelah majelis hakim membaca dalil-dalil gugatan Penggugat khususnya pada angka 9 sampai dengan angka 11 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Tanpa sepengetahuan Penggugat, TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan sengaja memanipulasi data untuk merubah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang SPPT PBB dengan NOP. 32.73.120.006.010-0069.0 atas nama Neni Setiani salah satu Pemilik Sebelumnya sertifikat Hak Milik Nomor 78/Kel.Cigending menjadi atas nama TERGUGAT I;
- Bahwa hal tersebut dilakukan oleh Pihak TERGUGAT I dan TERGUGAT II dari tahun 2022 dengan dasar surat yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Cigending Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung TERGUGAT V yaitu Surat Keterangan no. PD.02.04/063.b/kel.Cgd/V/2022 tertanggal 31 Mei 2022;
- Bahwa Pihak Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bandung TERGUGAT VI melakukan perubahan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang SPPT PBB dengan NOP .32.73.120.006.010-0069.0 atas nama Neni Setiani menjadi atas nama TERGUGAT I adalah tanpa dasar peralihan ataupun atas dasar lain yang sah yang mengakibatkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang SPPT PBB itu digunakan untuk

Halaman 57 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanipulasi Masyarakat Sekitar Tanah dan Bangunan PENGUGAT dan kemudian menguasai Tanah dan Merobohkan Bangunan milik PENGUGAT

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dapat disimpulkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II di tuduh dengan sengaja memanipulasi data untuk merubah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang SPPT PBB dengan NOP. 32.73.120.006.010-0069.0 atas nama Neni Setiani salah satu Pemilik Sebelumnya sertifikat Hak Milik Nomor 78/Kel.Cigending menjadi atas nama Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu P-17, yaitu Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : LP/B/35/I/2025/SKPT/Polda Jawa Barat pada tanggal 22 Januari 2025, bukti surat P-18, yaitu Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan yang di tujukan kepada Pelapor dari Pihak Penggugat Saleh Achmad Haidarah Nomor B/SP2HP/882 /VII/RES.1.24/2025/Ditreskrimum tertanggal 28 Juli 2025, dan bukti surat P-19, yaitu Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan yang di tujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor B/SPDP/208/VII/RES.1.24/2025/Ditreskrimum tertanggal 28 Juli 2025 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pihak Penggugat telah melakukan Laporan Polisi terhadap perbuatan Tergugat I yang dituduh dengan sengaja memanipulasi data untuk merubah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang SPPT PBB dengan NOP. 32.73.120.006.010-0069.0 atas nama Neni Setiani salah satu Pemilik Sebelumnya sertifikat Hak Milik Nomor 78/Kel.Cigending menjadi atas nama Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan fakta tersebut diatas, menurut majelis hakim tuduhan yang didalilkan oleh Penggugat bahwa Tergugat I telah memanipulasi atau pemalsuan data dan surat tersebut masih dalam tahap pemeriksaan penyidikan di Kepolisian sehingga belum dapat dibuktikan dan belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Tergugat I telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan sebagaimana dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena putusan pidana dari Pengadilan yang menyatakan Tergugat I bersalah melakukan pemalsuan data atau surat tersebut, majelis hakim berpendapat Gugatan Penggugat belum layak diajukan di persidangan atau Gugatan Penggugat menjadi cacat formil atau premature ;

Halaman 58 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, majelis hakim berkesimpulan menerima eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dan menyatakan bahwa terhadap Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka majelis hakim tidak akan mempertimbangkan lagi eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat yang lainnya, demikian juga majelis hakim tidak akan mempertimbangkan lagi bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat tidak memenuhi persyaratan formil dalam penyusunan surat gugatan, maka majelis hakim berpendapat terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena majelis hakim menerima eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat cacat formil, maka terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka majelis hakim tidak akan mempertimbangkan lagi materi pokok perkara a quo dan juga tidak akan mempertimbangkan lagi bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besaran jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 118 HIR serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat IV pada angka 3 tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 59 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.1.702.000,- (satu juta tujuh ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Senin, tanggal 20 April 2026, oleh kami, RUSDIYANTO LOLEH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SRI SENANINGSIH, S.H., M.H., dan BAMBANG CONDRO WASKITO, S.H., M.M., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 27 April 2026, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu LISNAWATI PAKPAHAN, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bandung, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV, Kuasa Tergugat V dan Kuasa Tergugat VI serta dihadiri pula Kuasa Turut Tergugat dalam sistem persidangan secara elektronik dan pada hari dan tanggal itu juga telah dikirim secara elektronik pada sistem informasi pengadilan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SRI SENANINGSIH, S.H., M.H.

RUSDIYANTO LOLEH, S.H., M.H.

BAMBANG CONDRO WASKITO, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

LISNAWATI PAKPAHAN, S.H., M.H.

Halaman 60 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp.30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp.150.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp.480.000,00;
4. PNBP	:	Rp.90.000,00;
5. Biaya Meterai	:	Rp.10.000,00;
6. Biaya Redaksi	:	Rp.10.000,00;
7. Biaya PS	:	Rp.932.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp.1.702.000,00;</u>

(satu juta tujuh ratus dua ribu rupiah);